CONTRATO DE PROMESA DE CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO

CONTRATO DE PROMESA DE CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO (EL "CONTRATO") QUE CELEBRAN EL DÍA (*) (LA "FECHA DE FIRMA"), POR UNA PARTE, LA SOCIEDAD ALSA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. ("ALSA") REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ELOY JOSÉ CÁCERES WEJEBE Y LA SOCIEDAD COOPERATIVA INMOBILIARIA MONCA, S.C. DE R.L. DE C.V., ("MONCA") REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR ELOY JOSÉ CÁCERES WEJEBE, EN SU CARÁCTER DE APODERADO ESPECIAL (A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ, EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, (EL "PROMITENTE FIDEICOMITENTE"), Y, POR LA OTRA PARTE, (*), POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN, EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE LE DENOMINARÁ COMO EL "PROMITENTE FIDEICOMISARIO"), LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara el Promitente Fideicomitente, a través de su representante, que:

a. Que la sociedad Alsa Industrias, S.A. de C.V. una sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según lo acredita mediante la escritura pública 12 de fecha 12 de mayo de 1980, otorgada

PROMISE AGREEMENT TO CONSTITUTE A TRUST

THIS PROMISE AGREEMENT TO CONSTITUTE A TRUST (THE "AGREEMENT") IS EXECUTED ON THIS (*) (THE "EFFECTIVE DATE"), ON THE ONE HAND, BY ALSA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. ("ALSA") REPRESENTED HEREIN BY ELOY JOSÉ CÁCERES WEJEBE AND THE COMPANY COOPERATIVA INMOBILIARIA MONCA, S.C. DE R.L. DE C.V. ("MONCA"), REPRESENTED HEREIN BY ELOY JOSÉ CÁCERES WEJEBE (HEREINAFTER JOINTLY REFERRED TO AS "PROMISOR TRUSTOR"), AND, ON THE OTHER HAND, EXECUTED BY (*), IN HIS OWN RIGHT, HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "PROMISOR BENEFICIARY"), PURSUANT TO THE FOLLOWING REPRESENTATIONS AND ARTICLES:

REPRESENTATIONS

The Promisor Trustor states, through it representative, that:

That Alsa Industrias, S.A. de C.V. it is a commercial company incorporated in accordance with the laws of the United Mexican States, as accredited in the public deed 12 dated May 12th, 1980, granted before the faith of the public notary number 51 of Yucatan, lawyer

ante la fe del notario público número 51 de Yucatán, abogado Amilcar Cetina Albertos, cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, sociedad que cuenta con la capacidad jurídica para la celebración del presente Contrato, cuyo Registro Federal de Contribuyentes es el número AIN800512MC9.

Amilcar Cetina Albertos, whose first testimony was duly recorded in the Public Registry of Property and Commerce of the Institute of Legal Security Of Yucatan, company that has the legal capacity to conclude this Agreement, whose Federal Taxpayer Register number is AIN800512MC9.

b. Que la sociedad Cooperativa Inmobiliaria Monca, S.C. de R.L. de C.V. una sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según lo acredita mediante la escritura pública 415 de fecha 1º de agosto de 2008, otorgada ante la fe del notario público número 83 de Yucatán, abogado Roger Alfredo Méndez Lara, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, bajo el folio mercantil electrónico número 48020-1, sociedad que cuenta con la capacidad jurídica para la celebración del presente Contrato, cuyo Registro Federal de Contribuyentes es el número IMO080801E65.

That Cooperativa Inmobiliaria Monca, S.C. de R.L. de C.V. it is a commercial company incorporated in accordance with the laws of the United Mexican States, as accredited in the public deed 415 dated August 1st, 2008, granted before the faith of the public notary number 83 of Yucatan, lawyer Roger Alfredo Méndez Lara, whose first testimony was recorded in the Public Registry of Property and Commerce of the Institute of Legal Security Of Yucatan , under the electronic commercial folio number 48020-1, company that has the legal capacity to conclude this Agreement, whose Federal Taxpayer Register number is IMO080801E65.

c. Que los representantes de ambas sociedades cuentan con las facultades y poderes suficientes y necesarios para celebrar el presente contrato en su nombre y representación.

That the representatives of both companies have the sufficient falcuyies and powers to conclude this Contract in its behalf.

Por lo que respecta a la persona física, representante legal de Alsa, el señor Eloy José Cáceres Wejebe, este cuenta con los poderes y facultades necesarios y suficientes para celebrar este contrato, según consta en el acta número 469 de fecha 21 de julio de 2020, otorgada ante la fe del notario público número 91 de Yucatán, Lic. Juan José Cardeña Manzanero, facultades y poderes que, a la fecha, no le han sido revocados o modificados de manera alguna.

As for the natural person, legal representative of Alsa, Mr. Eloy José Cáceres Wejebe, he has the sufficient and necessary faculties and powers to conclude this Contract on its behalf and representation, as established in public deed number 469 dated July 21st, 2020 before the faith of the notary public number 91 of Yucatan, Mr. Juan José Cardeña Manzanero, faculties and powers that, up to date, have not been revoked or modified in any way.

Por lo que respecta a la persona física, representante legal de Monca, el señor Eloy José Cáceres Wejebe, este cuenta con los poderes y facultades necesarios y suficientes para celebrar este contrato, según consta en la escritura pública número 1,347 de fecha 16 de julio de 2019, otorgada ante la fe del notario público número 83 de Yucatán, Lic. Manuel Emilio García Ferrón, facultades y poderes que, a la fecha, no le han sido revocados o modificados de manera alguna.

As for the natural person, legal representative of Monca, Mr. Eloy José Cáceres Wejebe, he has the sufficient and necessary faculties and powers to conclude this Contract on its behalf and representation, as established in public deed number 1,347 dated July 16th, 2019, before the faith of the notary public number 83 of Yucatan, Mr. Manuel Emilio García Ferrón, faculties and powers that, up to date, have not been revoked or modified in any way.

d. El Promitente Fideicomitente es el legítimo y único propietario y posesionario del predio urbano con clave catastral número 902015000125001 ubicado en la Avenida Chen Chen s/n de la localidad de Tulum Pueblo, en el municipio de Tulum, estado de Quintana Roo, el cual cuenta con una superficie de 10,000 m^2 (diez mil metros cuadrados) (el "Predio"), según consta en la escritura pública número 67 de fecha 6 de febrero de 2004 otorgada ante la fe del

The Promisor Trustor is the rightful and sole owner and poseser of the urban property with cadastral number 902015000125001 located on Chen Chen Avenue without number of the town of Tulum Pueblo, in the municipality of Tulum, Quintana Roo state, which has an area of 10,000 m2 (ten thousand square meters) (the "Property"), as recorded in the public deed number 67 dated February 6th, 2004 granted before the faith of The José Enrique Gutierrez López, holder

Licenciado José Enrique Gutierrez López, titular de la Notaría Pública número 87 del Estado de Yucatán.

of the Public Notary number 87 of the State of Yucatán.

e. Sobre el Predio se estará construyendo un desarrollo inmobiliario habitacional, el cual será un Régimen en Condominio conocido como Natal (el "Condominio") y estará diseñado con espacios comunes de servicios y contará con 139 (ciento treinta y nueve) unidades de propiedad exclusiva.

On the Property, it will be constructed a housing real estate development, which will be a Condominium Regime known as Natal (the "Condominium") and will be designed with common service areas and will have 139 (one hundred and thirty-nine) units of exclusive property.

f. Entre las unidades residenciales del Condominio, se encuentra aquella que, para efectos del presente Contrato, se señalara de manera convencional como la Unidad número _____ **(**_____**)** (la "Unidad") del futuro condominio Natal, cuyas dimensiones y características se describen en el documento que debidamente firmado por las partes se adjunta al cuerpo del presente Contrato como Anexo "A".

Among the individual units of the Condominium, for the purposes hereof, one of them shall be identified in a conventional way as unit number ____ **(**_____**)** (the "Unit") of the future condominium known as "Natal"**,** whose corresponding dimensions and characteristics are described in the document that duly signed by the parties is enclosed hereto as Annex "A".

g. Se obtendrán de las autoridades municipales, estatales y federales, los permisos, licencias de construcción y demás documentos necesarios y determinantes para hacer posible la construcción del desarrollo inmobiliario habitacional ya referido y que se realizaron los estudios necesarios de subsuelo para asegurar la estructura.

For purposes of the construction of the Condominium, the permits, construction licenses and all other necessary and determinant documents to make possible the construction of the housing real estate development will be obtained from the municipal, state and federal authorities and additionally all the necessary studies of the subsoil are going to be carried out to assure the structure thereof.

h. Previo a la Fecha de Cierre, el Promitente Fideicomitente deberá

Prior to the Closing Date, the Promissor Trustor shall have all the approvals

contar con todos las aprobaciones y/o permisos requerido por las autoridades estatales y / o federales para el desarrollo del Condominio y de la Unidad. También, deberá encontrarse en pleno cumplimiento con todos los términos y condiciones de las aprobaciones y / o permisos para el desarrollo del Condominio y de la Unidad.

and/or permits required by state and/or federal authorities for the development of the Condominium and the Unit. Also, the developer must comply with all the terms and conditions of those approvals and/or permits for the development of the Condominium and the Unit.

i. El Promitente Fideicomitente será responsable de cualquier procedimiento administrativo o legal que resulte de cualquier omisión o incumplimiento a las autorizaciones (estatal y/o federal) del desarrollo del Condominio. Por consiguiente, el Promitente Fideicomitente reconoce y acepta: (1) dejar en paz y a salvo al Promitente Fideicomisario, (2) salir en defensa del Promitente Fideicomisario, (3) ser responsable de pagar cualquier gasto y costa que se le impute al Promitente Fideicomisario y/o a la Unidad por consecuencia del incumplimiento del Promitente Fideicomitente, así como honorarios legales razonables que el Promitente Fideicomisario haya incurrido.

The Promissor Trustor shall be responsible for any administrative or legal procedure derived from any omission or breach of the development authorizations (state and/or federal) of the development of the Condominium. Therefore, the Promissory Trustor undertakes and accepts to: (1) keep free the Promissor Beneficiary, (2) defend the Promissor Beneficiary,(3) be responsible to pay for any expense and collection ruled to the Promissor Beneficiary and/or the Unit as a consequence of the breach of fulfillment by the Promissor Trustor, as well as reasonable legal fees incurred by the Promissor Beneficiary**.**

j. Es su voluntad celebrar el presente Contrato, bajo los términos y condiciones en él establecidos, con el propósito de prometer al Promitente Fideicomisario celebrar un "contrato de fideicomiso traslativo de dominio" (el "Fideicomiso Definitivo"), por medio del cual, el Promitente Fideicomitente transmitirá, definitiva e irrevocablemente, la propiedad de la

It is its will to execute this Agreement, in accordance with the terms and conditions herein established, with the purpose of promising to the Promisor Beneficiary to enter into an "ownership transferring trust agreement" (the "Final Trust"), by which the Promisor Trustor shall irrevocably transfer the ownership of the Unit to the Final Trust to be so constituted, under which the Promisor

Unidad a la fiduciaria del Fideicomiso Definitivo que en su momento sea creado y en el cual el Promitente Fideicomisario tenga el carácter de "fideicomisario".

Beneficiary shall be the "beneficiary" thereof.

II. Declara el Promitente Fideicomisario, por su propio y personal derecho, que:

The Promisor Beneficiary states, in his own and personal right, that:

a. Es(son) persona(s) física(s) de nacionalidad _____, con la debida capacidad jurídica y económica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato.

(He/She/It/They)(is/are)_____ ,citizen(s), with the legal and financial capacity required to execute this Agreement and be bound under the terms thereof.

b. Conoce(n) el proyecto del Condominio y las condiciones legales del mismo, así como las características de la Unidad materia del presente Contrato.

(He/She/It/They) know(s) the project of the Condominium and is aware of its legal status and is aware of the characteristics of the Unit subject of this Agreement.

c. Ha(n) recibido toda la información relativa al concepto operativo inmobiliario del Condominio, por lo que declara(n) tener interés en adquirir, en su carácter de "fideicomisario" del Fideicomiso Prometido, los derechos de uso y goce, así como la posesión sobre la Unidad respectiva, bajo dichas condiciones.

(He/She/It/They) (has,have) received all the information related to the operational real estate concept of the Condominium and declare(s) to have interest in acquiring, in (his/her/its/their) capacity as "beneficiary" of the Promised Trust, the rights to use and enjoyment, as well as the possession of the respective Unit, under the abovementioned conditions.

d. Es su voluntad celebrar el presente Contrato, bajo los términos en él establecidos, con el propósito de prometer al Promitente Fideicomitente celebrar el Fideicomiso Definitivo, por medio del cual, el Promitente Fideicomitente transmitirá, definitiva e irrevocablemente, la propiedad de la Unidad a la fiduciaria del

It is (his/her/their/its) will to execute this Agreement, in accordance with the terms and conditions herein established, with the purpose of promising to the Promisor Trustor to enter into the Final Trust, by which the Promisor Trustor shall irrevocably transfer the ownership of the Unit to the Final Trust to be so constituted, under which the Promisor Beneficiary shall be

Fideicomiso Definitivo que en su momento sea creado y en el cual el Promitente Fideicomisario tenga el carácter de "fideicomisario" y, derivado de lo cual adquiera la posesión y los derechos de uso y goce de la Unidad.

the "beneficiary" and derived from which (He/She/It/They) acquire(s) the possession and the rights of use and enjoyment of the Unit.

III. **Las partes conjuntamente declaran que se reconocen la capacidad y personalidad con la que comparecen a la firma del presente instrumento, estando ambas conformes con la totalidad de sus términos y condiciones.**

The parties jointly state that they recognize each other's personality and capacity for the execution of the present instrument and they both are in agreement with all its terms and conditions.

Ahora bien, tomando las declaraciones anteriores como base para la determinación de su voluntad en celebrar el presente Contrato, las partes convienen obligarse de conformidad con las siguientes:

Now, therefore, based on their respective representations hereof, the parties agree to execute this Agreement and to be bound in accordance with the following:

CLÁUSULAS

ARTICLES

1. **<u>Promesa</u>.**

<u>Promise</u>.

Por virtud de la celebración del presente Contrato y para los efectos de los artículos 2543 a 2546 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo ("CCQR"), el Promitente Fideicomitente y el Promitente Fideicomisario se prometen recíprocamente y se obligan a celebrar, ante Notario Público, el Fideicomiso Definitivo, esto es, el "Contrato de Fideicomiso Traslativo de Dominio sobre la Unidad", celebrado en términos del Capítulo II de la Ley de Inversión Extranjera ("LIE") y para dar cumplimiento al artículo 27, fracción I de la Constitución Política de los

By means of this Agreement and for the purposes of articles 2543 to 2546 of the Civil Code for the State of Quintana Roo ("CCQR"), the Promisor Trustor and the Promisor Beneficiary promise to each other and are mutually obliged to execute, before a Public Notary, the Final Trust, that is, the "Ownership Transferring Trust Agreement with respect to the Unit", in terms of Chapter II of the Law on Foreign Investment ("LFI") and to comply with article 27, section I of the Political Constitution of the United Mexican States, by virtue of which, on the one hand, the Promisor Trustor shall act as "trustor" and, therefore, shall irrevocably and

Estados Unidos Mexicanos, en el que, por una parte, el Promitente Fideicomitente tendrá el carácter de "fideicomitente", conforme a lo cual deberá transmitir, de manera definitiva e irrevocable, la propiedad de la Unidad a favor de la institución de crédito que se desempeñe con el carácter de "fiduciaria" del Fideicomiso Definitivo; y, por otra parte, el Promitente Fideicomisario tendrá el carácter de "fideicomisario", conforme a lo cual adquirirá la posesión y los derechos de uso y disfrute de la Unidad.

definitively transfer the ownership of the Unit to the credit institution which shall act as "fiduciary" of the Final Trust; and, on the other hand, the Promisor Beneficiary shall act as "beneficiary" and, therefore, shall be in possession and acquire the rights of use and enjoyment of the Unit.

No obstante lo anterior, las partes acuerdan que la promesa y obligación por parte del Promitente Fideicomitente de: (i) firmar el Fideicomiso Definitivo en carácter de "fideicomitente"; y (ii) transmitir definitiva e irrevocablemente la propiedad de la Unidad a la fiduciaria del Fideicomiso Definitivo, estarán sujetas a condición suspensiva, es decir, se entiende que dichas obligaciones nacerán hasta el momento en que el Promitente Fideicomisario realice a favor del Promitente Fideicomitente el pago total de la Compensación por la Transmisión de la Unidad [según dicho término se define en la cláusula 3 (tres) del presente Contrato].

Notwithstanding the foregoing, the parties hereto agree that the Promisor Trustor's promise and obligation to: (i) enter into the Final Trust as "trustor"; and (ii) transfer definitively and irrevocably the ownership of the Unit to the Final Trust's fiduciary, shall be subject to a condition precedent, that is, it is understood that such obligations shall be born up until the Promisor Beneficiary pays to the Promisor Trustor the total amount of the Consideration for the Unit's Transfer [as defined in article 3 (three) below].

Se acuerda por las partes que, salvo por el Impuesto Sobre la Renta, todos los gastos, costos, honorarios notariales, comisiones e impuestos que se originen por la constitución del Fideicomiso Definitivo, serán

The parties hereto covenant that, except for the *Impuesto Sobre la Renta* (Mexican Income Tax), all the expenses, costs, notarial fees, commissions and other taxes that may arise from the constitution of the Final

pagados en su totalidad por el Promitente Fideicomisario.

Trust shall be born exclusively by the Promisor Beneficiary.

1.2. <u>Términos y Condiciones del Fideicomiso Definitivo</u>.

<u>Terms and Conditions of the Final Trust</u>.

En cumplimiento de la fracción II del artículo 2545 del CCQR, las partes acuerdan que los términos y condiciones principales del Fideicomiso Definitivo son los siguientes:

In compliance with section II of article 2545 of the CCQR, the parties hereto agree that the main terms and conditions of the Final Trust shall be as follows:

i. Partes del Fideicomiso Definitivo:

Parties to the Final Trust:

a. Fideicomitente: Tendrá el carácter de "fideicomitente" el Promitente Fideicomitente, es decir, la sociedad Cooperativa Inmobiliaria Monca, S.C. de R.L. de C.V.

Trustor: The Promisor Trustor, that is, the company Cooperativa Inmobiliaria Monca, S.C. de R.L. de C.V., shall act as "trustor".

b. Fideicomisario: Tendrá el carácter de "fideicomisario" el Promitente Fideicomisario, es decir, **(*).**

Beneficiary: The Promisor Beneficiary, that is, **(*)** shall act as "beneficiary".

c. Fiduciaria: Tendrá el carácter de "fiduciaria" la institución de crédito mexicana que, en su momento, designe el Promitente Fideicomisario y así lo notifique por escrito al Promitente Fideicomitente.

Fiduciary: The Mexican credit institution so appointed, in due course, by the Promisor Beneficiary and so notified in writing to the Promisor Trustor.

ii. Objeto del Fideicomiso Definitivo:

Purpose of the Final Trust:

a. La transmisión, de manera definitiva e irrevocable, de la propiedad de la Unidad por parte del Promitente Fideicomitente a favor de la institución de crédito que sea designada por el Promitente Fideicomisario como "fiduciaria" en el Fideicomiso Definitivo.

The definite and irrevocable transfer of the ownership of the Unit by the Promisor Trustor in favor of the credit institution appointed by the Promisor Beneficiary as "fiduciary" for the Final Trust.

b. En cumplimiento del artículo 11 de la LIE, en el texto del Fideicomiso Definitivo se señalará que el objeto de dicho instrumento es permitir al Promitente Fideicomisario, en su carácter de "fideicomisario", el derecho de uso y aprovechamiento de la Unidad.

In compliance with article 11 of the LFI, in the text of the Final Trust shall be indicated that its purpose is to solely grant the Promisor Beneficiary, in its capacity as "beneficiary", the right of use and exploitation of the Unit.

iii. Duración del Fideicomiso Definitivo:

Duration of the Final Trust:

El plazo máximo de duración del Fideicomiso Definitivo, en términos del artículo 13 de la LIE, será de 50 (cincuenta) años, pudiendo ser prorrogado a solicitud del Promitente Fideicomisario.

The maximum duration of the Final Trust, in accordance with article 13 of the LFI, shall be of 50 (fifty) years, which shall be extended upon Promisor Beneficiary's request.

iv. Fecha de Celebración del Fideicomiso Definitivo:

Date of Execution of the Final Trust:

Las partes, para efectos de la fracción III del artículo 2545 del CCQR, convienen celebrar el Fideicomiso Definitivo, ante el Notario Público que señale el Promitente Fideicomisario, a más tardar el mes 30 abril de 2023 (la "Fecha de Firma del Fideicomiso Definitivo"), siempre y cuando el Promitente Fideicomisario haya cubierto la totalidad de la Compensación por la Transmisión de la Unidad (según se define en la cláusula 4 más adelante) estipulada en el Anexo “B” del presente Contrato.

The parties, for purposes of section III of article 2545 of the CCQR, agree to execute the Final Trust, before the Notary Public designated by the Promisor Beneficiary, at the latest, on April, 30th 2023 ("Date of Execution of Final Trust"), provided that the Promisor Beneficiary has fully paid the Consideration for the Unit's Transfer (as defined in article 4 below) indicated in Annex “B” hereof.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que, a la Fecha de Firma del Fideicomiso Definitivo, el Promitente Fideicomisario no hubiera cubierto la totalidad de la Compensación por la Transmisión de la Unidad, el

Notwithstanding the foregoing, in the event that, on the Date of Execution of the Final Trust, the Promisor Beneficiary has not fully paid the Consideration for the Unit's Transfer, the Promisor Trustor shall be entitled to either of the following:

Promitente Fideicomitente podrá optar entre:

a. Rescindir el presente Contrato de acuerdo con Cláusula 5 de este Contrato y, desde luego, no celebrar el Fideicomiso Definitivo sin ninguna responsabilidad, debiendo devolver al Promitente Fideicomisario las cantidades pagadas al Promitente Fideicomitente por concepto de Compensación por la Transmisión de la Unidad, menos el monto de la Pena Convencional por Rescisión. Dicha devolución deberá realizarse a más tardar dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes a la Fecha de Firma del Fideicomiso Definitivo;

To rescind this Agreement according to Clause 5 of this Agreement and, therefore, not to execute the Final Trust without any liability, in which case, the Promisor Trustor shall refund to the Promisor Beneficiary all the amounts paid by the latter on account of Consideration for the Unit's Transfer minus the amount of the Rescission Penalty. Such refund shall take place, at the latest, within 30 (thirty) business days following the Date of Execution of the Final Trust;

b. Firmar el Fideicomiso Definitivo en los mismos términos acordados en la presente cláusula 2, salvo por el hecho de que la transmisión de la Unidad a favor de la fiduciaria del Fideicomiso Definitivo se realizará bajo la modalidad de "reserva de dominio" hasta que el Promitente Fideicomisario pague al Promitente Fideicomitente la totalidad de la Compensación por la Transmisión de la Unidad. Además, la Unidad quedará en garantía del pago del saldo insoluto de la Compensación por la Transmisión de la Unidad, pudiendo constituir el Promitente Fideicomitente, a su elección, un fideicomiso en garantía, o bien, una hipoteca sobre la Unidad; o

To execute the Final Trust in the same terms agreed upon by the parties in this article 2, except for the fact that the transfer of the Unit in favor of the fiduciary of the Final Trust shall be made under "retention of title" and shall remain so up until the Promisor Beneficiary pays in full to the Promisor Trustor the Consideration for the Unit's Transfer. Moreover, the Unit shall remain as collateral of the payment of the outstanding balance of the Consideration for the Unit's Transfer, and the Promisor Trustor shall be entitled, at its sole discretion, to constitute over the Unit a guarantee trust or a mortgage; or

c. Conceder al Promitente Fideicomisario una prórroga para el pago del saldo insoluto de la Compensación por la Transmisión

To grant the Promisor Beneficiary an extension to pay the outstanding balance of the Consideration for the Unit's Transfer, without executing the

de la Unidad, sin firmar el Fideicomiso Definitivo, aplicando al Promitente Fideicomisario una pena convencional por atraso de **USD$1,000.00 (Un Mil Dólares 00/100 Moneda de Curso Legal de los Estados Unidos de América)**, misma que será aplicada de manera mensual durante todos los meses que dure la prórroga que le hubiere otorgado el Promitente Fideicomitente. El Promitente Fideicomisario debe solicitar esta prórroga al Promitente Fideicomisario por escrito. Esta pena convencional es distinta y no es acumulable a las penas convencionales por atraso descritas en la cláusula 2.4 de este Contrato, es decir, no se podrá cobrar esta pena y aquéllas por el mismo incumplimiento.

Final Trust, applying to the Promisor Beneficiary a penalty for delay of **US $ 1,000.00 (One Thousand Dollars 00/100 Currency)**, which shall be applied on a monthly basis during each and every month of the extension so granted by the Promisor Trustor. The Promissory Beneficiaryneeds to request this extension in writing to the Promissory Trustor. This penalty is different from, and shall not be accrued to, the penalties indicated in article 2.4 hereof, that is, the Promisor Trustor shall not be entitled to charge the Promisor Beneficiary both penalties for the same default of payment.

Ahora bien, en caso de que el Promitente Fideicomitente estuviere listo para firmar el Fideicomiso Definitivo en una fecha anterior a la Fecha de Firma del Fideicomiso Definitivo, y siempre y cuando el Promitente Fideicomisario estuviere de acuerdo y al corriente en el pago de la Compensación por la Transmisión de la Unidad, se fijará una fecha conveniente para ambas partes.

Now, should the Promisor Trustor be ready to sign the Final Trust prior to the Date of Execution of the Final Trust, and provided that the Promisor Beneficiary so agrees, a new date shall be set appropriate for both parties.

En caso de que, por cualquier circunstancia, el Promitente Fideicomisario no se presentará en la Fecha de Firma del Fideicomiso Definitivo a la notaría pública de que se trate, cualquier gasto o costo adicional que se origine será

In case that, for any reason, the Promisor Beneficiary do not show up on the Date of Execution of the Final Trust at the corresponding public notary, any cost and expense arising out of such no-show, shall be born exclusively by the Promisor Beneficiary.

cubierto únicamente por el Promitente Fideicomisario.

2. <u>La Unidad</u>.

Las partes acuerdan que la transmisión de la propiedad de la Unidad se realizará encontrándose el Promitente Fideicomitente y la Unidad al corriente en el pago de todos los impuestos y derechos que se derivan de la propiedad de la Unidad, libre de gravámenes, cargas, arrendamientos, derechos en favor de terceros, reservas, limitaciones y cargas y, en general, con todo cuanto derecho y hecho le corresponda.

Además, el Promitente Fideicomisario reconoce y acepta que la transmisión de la propiedad de la Unidad a la fiduciaria del Fideicomiso Definitivo se realizará ***Ad-Corpus*****,** lo que quiere decir que las medidas que aparecen en los planos de la Unidad son solamente aproximadas y que, por lo tanto, no serán utilizadas para ningún tipo de ajuste en la Compensación por la Transmisión de la Unidad, ni en su contra ni a su favor, ya que dicha operación no se llevará a cabo ***Ad-Mesuram*****.**

Sin embargo, el Promitente Fideicomitente garantiza que las medidas no variarán de manera substancial, ni de forma alguna que afecte los intereses del Promitente Fideicomisario.

2.2. <u>Compensación por la Transmisión de la Unidad</u>.

<u>The Unit</u>.

It is understood and agreed by the parties that the transfer of the property and full ownership of the Unit shall take place with the Promisor Trustor being current in payment of any contributions payable with respect to the Unit, free of liens, encumbrances, leases, third party rights, reserves, limitations and liabilities, and in general with all which by right, use and standard might correspond to it.

Furthermore, the Promisor Beneficiary acknowledges and accepts that the transfer of the ownership of the Unit to the fiduciary of the Final Trust shall be done ***Ad-Corpus***, which means that the measurements appearing on the blue prints of the Unit are only approximate and, therefore, shall not be used for any type of adjustment to the Consideration for the Unit's Transfer, neither in favor or against the Promisor Beneficiary, since such operation shall not be carried out ***Ad-Mesuram*****.**

However, the Promisor Trustor guaranties that the measures will not be modified substantially in a form that affects the interests of the Promisor Beneficiary.

<u>Consideration for the Unit's Transfer</u>.

Las partes acuerdan que el Promitente Fideicomisario deberá pagar al Promitente Fideicomitente, como compensación por la transmisión de la propiedad de la Unidad a favor de la fiduciaria del Fideicomiso Definitivo, la cantidad total, alzada y única que se establece en el Anexo “B” que forma parte integral del presente Contrato (la "Compensación por la Transmisión de la Unidad".

The parties hereto agree that the Promisor Beneficiary shall pay to the Promisor Trustor, as consideration for the transfer of the ownership of the Unit in favor of the fiduciary of the Final Trust, the total and only amount established in the Annex “B” that forms part of this Agreement (the "Consideration for the Unit's Transfer").

La Compensación por la Transmisión de la Unidad incluye los acabados y equipamiento general a utilizarse en el Condominio, mismos que se mencionan e incluyen en el documento que se agrega al presente Contrato como Anexo “C”.

The Consideration for the Unit's Transfer includes the finishes and general equipment to be used in the Condominium, which are described in the document attached to the present Agreement as Annex “C”.

2.3. <u>Forma de Pago de la Compensación por la Transmisión de la Unidad</u>.

<u>Method of Payment of the Consideration for the Unit's Transfer</u>.

El Promitente Fideicomisario, salvo lo estipulado en la cláusula 5 (cinco) siguiente, se obliga a pagar al Promitente Fideicomitente el monto de la Compensación por la Transmisión de la Unidad de conformidad con el Anexo “B” que forma parte del presente Contrato.

The Promisor Beneficiary, except as indicated in article 5 (five) below, shall pay to the Promisor Trustor the Consideration for the Unit's Transfer, in accordance with Annex “B” that is part of the present Agreement.

Todas las cantidades pagaderas conforme a este Contrato deberán ser pagadas por el Promitente Fideicomisario: (i) en el domicilio convencional del Promitente Fideicomitente que se establece en el Anexo “D”, de acuerdo con la cláusula 7 (siete) de este Contrato, sin necesidad de hacer un

All the payable amounts under this agreement shall be paid by the Promisor Beneficiary: (i) at the conventional domicile of the Promisor Trustor established in Annex “D”, according to clause 7 (seven) of this Agreement without previous requirement; or (ii) by wire transfer to

requerimiento previo; o (ii) por medio de una transferencia bancaria a las cuentas que el Promitente Fideicomitente asigne.

the bank account number that the Promisor Trustor determines.

En ambos casos, dentro de los 03 (tres) días siguientes al pago respectivo, el Promitente Fideicomisario deberá enviar por correo electrónico el comprobante del pago a las siguientes direcciones:

In both cases, within 03 (three) days of the respective payment, the Promisor Beneficiary must send by e-mail the proof of payment to the following email address:

ingresos@simca.mx
info@simca.mx

ingresos@simca.mx
info@simca.mx

En caso que el pago de la Compensación por la Transmisión de la Unidad por parte del Promitente Fideicomisario se efectúe por medio de la Cámara de Compensación Automatizada (ACH), éste podrá realizarse a través de la sociedad denominada Happy Address LLC, a la cuenta bancaria señalada para tal efecto en el Anexo "B" del presente Contrato. Por lo tanto, el Promitente Fideicomitente reconoce que los pagos realizados por el Promitente Fideicomisario a Happy Address LLC o cualquier tercero que designe el Promitente Fideicomitente será tratado como un pago directo al Promitente Fideicomitente. Por lo que el Promitente Fideicomitente se dará por recibido de las cantidades pagadas por el Promitente Fideicomisario a través de dicha sociedad. Por lo que cualquier pago que haga el Promitente Fideicomisario a Happy Address LLC, será acreditado a cuenta del

If the payment of the Consideration for the Unit's Transfer to be paid by the Promisor Beneficiary is made by Automated Clearing House (ACH) it can be conducted through the corporation known as Happy Address LLC, to the bank account indicated for that purpose in Annex "B" hereof. Therefore, Promisor Trustor acknowledges that payments to Happy Address LLC or any third party of Promisor Trustor's choosing shall be treated as payment to Promisor Trustor. In addition, the Promisor Trustor shall acknowledge receipt of the payments conducted by the Promisor Beneficiary through such corporation, reason why the Promisor Trustor will grant the receipt as applicable. Therefore, any payment that the Promisor Beneficiary makes to Happy Address LLC, shall be credited towards the Consideration for the Unit's Transfer.

pago de la Compensación por la Transmisión de la Unidad.

2.4. <u>Penalidad por Atraso en el Pago</u>.

El Promitente Fideicomitente otorga al Promitente Fideicomisario una tolerancia de 5 (cinco) días hábiles en cada fecha de pago respectiva.

En caso de falta de pago oportuno de 3 (tres) pagos consecutivos establecidos conforme a la presente cláusula, el Promitente Fideicomisario se obliga a pagar al Promitente Fideicomitente, por concepto de pena convencional, la cantidad mensual de **USD$500.00 (Quinientos Dólares 00/100 Moneda del Curso Legal de los Estados Unidos de América)**, pagaderos a partir del día inmediato siguiente al vencimiento del plazo de tolerancia del tercer mes consecutivo y hasta la fecha de pago de la cantidad incumplida. Si la pena convencional se generara por más de 03 (tres) meses consecutivos, es decir, que alcance la cantidad de **USD$1,500.00 (Un Mil Quinientos Dólares 00/100 Moneda del Curso Legal de los Estados Unidos de América)** ("Monto Máximo de Penalidad por Atraso"), el Promitente Fideicomitente tendrá la opción de rescindir el presente Contrato en términos de sus cláusulas 5 y 5.1, o bien, seguir aplicando la pena convencional antes referida.

2.5. <u>Primer Pago de la Compensación por la Transmisión de la Unidad</u>.

<u>Penalty for Delayed Payment</u>.

The Promisor Trustor grants a tolerance term of 5 (five) business days to the Promisor Beneficiary in each date of payment.

In case of lack of timely payment of 3 (three) consecutive payments established according to this article, the Promisor Beneficiary shall pay to the Promisor Trustor as conventional penalty for delayed payment the monthly sum of **US$500.00 (Five Hundred Dollars 00/100 Currency)**, payable as from the next day following the expiration of the tolerance period of the third consecutive month and until the day of payment of the non-fulfilled amounts. Should the penalty be accrued for more than 03 (three) straight months, that is, if it amounts to the sum of **US$1,500.00 (One Thousand Five Hundred Dollars 00/100 Currency)** ("Maximum Amount of Penalty for Delay"), the Promisor Trustor shall have the right to rescind this Agreement in accordance with articles 5 and 5.1 hereof or, at Promisor Trustor's discretion, to continue to apply the abovementioned penalty.

<u>First Installment of the Consideration for the Unit's Transfer</u>.

Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 4 (cuatro) anterior, en este acto, el Promitente Fideicomitente reconoce haber recibido a su entera satisfacción por parte del Promitente Fideicomisario la cantidad de USD$10,000.00 (Diez Mil Dólares 00/100 Moneda de Curso Legal de los Estados Unidos de América) como primer pago de la Compensación por la Transmisión de la Unidad (el "Primer Pago").

Notwithstanding the provisions of article 4 (four) above, the Promisor Trustor hereby recognizes to have received to its total satisfaction from the Promisor Beneficiary the amount of USD$10,000.00 (Ten Thousand Dollars 00/100 Currency) as first installment of the Consideration for the Unit's Transfer (the "First Installment").

2.6. <u>Licencia de Construcción</u>.

Ahora bien, como se señaló en la sección de Declaraciones del presente Contrato, el Promitente Fideicomitente está en proceso de transferir el Predio a la SOCIEDAD COOPERATIVA INMOBILIARIA MONCA, S.C. DE R.L. de C.V. y obtener la licencia de construcción (la "Licencia de Construcción") sobre el Predio para la construcción del desarrollo habitacional. Por tal motivo, las partes reconocen que, en caso de que el Promitente Fideicomitente no consiga la transferencia del Predio y/o la Licencia de Construcción en un plazo máximo de 06 (seis) meses contados a partir de la Fecha de Firma (el "Plazo de la Licencia de Construcción"), las partes podrán terminar el presente Contrato anticipadamente de común acuerdo y sin responsabilidad alguna. Además, el Promitente Fideicomisario podrá exigirle al Promitente Fideicomitente por escrito la devolución del Primer Pago, y el Promitente Fideicomitente deberá reembolsárselo dentro de los

<u>Construction License</u>.

Now, as indicated in the Representations section hereof, the Promisor Trustor is in process of transferring the Property to SOCIEDAD COOPERATIVA INMOBILIARIA MONCA, S.C. DE R.L. DE C.V. obtaining the construction license (the "Construction License") over the Lot for the construction of the housing development. For this reason, the parties acknowledge that, in case the Promisor Trustor does not obtain the transfer of the Property and/or transfer Construction License within 06 (six) months following to the Effective Date (the "Term of the Construction License"), the parties may early terminate this Agreement without any responsibility. Moreover, the Promisor Beneficiary may request in writing the Promisor Trustor the reimbursement of the First Installment, who shall refund it to the Promisor Beneficiary within 15 (fifteen) business days following the receipt of the Promisor Beneficiary's request. The Promisor Beneficiary acknowledges and accepts that (he/she/they/it) shall not be entitled to charge the Promisor Trustor with any

15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiera recibido la solicitud en ese sentido por parte del Promitente Fideicomisario, quien reconoce y acepta que no tendrá derecho a reclamar al Promitente Fideicomitente ninguna penalidad, comisión o interés sobre el Primer Pago, a menos que éste le devuelva el Primer Pago en un plazo mayor al aquí señalado. Si el Promitente Fideicomitente, no reembolsara el Primer Pago en el tiempo señalado, este deberá pagar al Promitente Fideicomisario la cantidad mensual equivalente al 1% (uno por ciento) del Primer Pago, por concepto de atraso del reembolso, en el entendido de que esta penalidad nunca podrá exceder del 12% (doce porciento) en total .

amount for interest, commission or penalty with regard the First Installment, unless the latter refund it in a term longer than that herein established by the parties. If the Promissor Trustor, does not refund the First Payment at the agreed time, the Promissor Trustor must pay the Promissor Beneficiary, per month the amount equivalent to 1% (one percent) of the Fist Payment, as concept of the delay of the refund, on the understanding that this penalty may never exceed of 12% (twelve percent) in total.

No obstante lo anterior, en caso de que, dentro de los 15 (quince) días siguientes a la terminación del Plazo de la Licencia de Construcción, el Promitente Fideicomisario no solicitara al Promitente Fideicomitente la terminación anticipada del presente Contrato ni el reembolso del Primer Pago por escrito, el Plazo de la Licencia de Construcción se entenderá automáticamente prorrogado por un periodo adicional de 03 (tres) meses. Si el Promitente Fideicomitente tampoco obtuviera la transferencia del Predio y/oLicencia de Construcción dentro de dicha prórroga, las partes podrán dar por terminado este Contrato sin responsabilidad alguna, en cuyo caso, el Promitente Fideicomitente deberá reembolsar al Promitente

Notwithstanding the foregoing, in case that, within the 15 (fifteen) days following the expiration of the Term of the Construction License, the Promisor Beneficiary does not request in writing to the Promisor Trustor to early terminate this Agreement nor the reimbursement of the First Installment, the Term of the Construction License shall be automatically extended for an additional period of 03 (three) months. In the event that the Promisor Trustor neither obtains the transfer of the Property and/or Construction License within the term of the extension, the parties may early terminate this Agreement without any liability, in which case, the Promisor Trustor shall reimburse the First Installment to the Promisor Beneficiary within the 15 (fifteen) business days following the date on which the Promisor Trustor

Fideicomisario el Primer Pago, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiera recibido la solicitud en ese sentido por parte del Promitente Fideicomisario, quien reconoce y acepta que no tendrá derecho a reclamar al Promitente Fideicomitente ninguna penalidad, comisión o interés sobre el Primer Pago, a menos que éste le devuelva el Primer Pago en un plazo mayor al aquí señalado.

received the request of reimbursement from the Promisor Beneficiary. The Promisor Beneficiary acknowledges and accepts that (he/she/they/it) shall not be entitled to charge the Promisor Trustor with any amount for interest, commission or penalty with regard the First Installment, unless the latter refund it in a term longer than that herein established by the parties.

Por otra parte, en caso de que, dentro del Plazo de la Licencia de Construcción, el Promitente Fideicomitente obtenga y entregue al Promitente Fideicomisario (al correo electrónico del Promitente Fideicomisario en las direcciones de correo electrónico señaladas en el Anexo "D" del presente Contrato) una copia del registro del Predio y y e de la Licencia de Construcción, después del 31 de octubre 2020, el Promitente Fideicomisario contará con un plazo de 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la fecha de entrega de los documentos, para pagar al Promitente Fideicomitente una cantidad equivalente a la diferencia que resulte entre el Primer Pago y el 20% (veinte por ciento) del importe de la Compensación por la Transmisión de la Unidad. Una vez hecho lo anterior, comenzará a correr oficialmente el calendario de pagos establecido en el Anexo “B” de este Contrato. Si la copia del registro del Predio yla licencia de construcción se envía al Promitente Fideicomisario *antes* del 31 de octubre de 2020, el pago del 20%

On the other hand, in case that, within the Term of the Construction License, the Promisor Trustor obtains and provides the Promisor Beneficiary with a copy of the Property registration and Construction License (delivered to the email address listed for the Promisor Beneficiary in Annex D of this Contract), after the 31st of October 2020, the Promisor Beneficiary shall pay the Promisor Trustor, within 10 (ten) business days following the delivery of such documents, an amount equal to the difference between the First Installment and the 20% (twenty percent) of the Consideration for the Unit's Transfer. Once the foregoing is duly done, the schedule of payments set out in the Annex “B” shall begin to run officially. If the copy of the Property registration and the construction licence is sent to the Promisor Beneficiary *before* October 31, 2020, payment of the 20% (twenty per cent) and the payment schedule will start on October 31, 2020.

(veinte por ciento) y el calendario de pagos comenzarán el 31 de octubre, 2020.

3. **<u>Entrega de la Unidad</u>.**

En principio, el Promitente Fideicomitente se obliga a entregar físicamente la Unidad al Promitente Fideicomisario a más tardar en 30 abril de 2023 (la "Fecha de Entrega de la Unidad"); en el entendido de que, en cumplimiento de la LIE, el Promitente Fideicomisario será únicamente "posesionario" de la Unidad y, como tal, sólo tendrá, en su carácter de "fideicomisario" del Fideicomiso Definitivo, derecho a la utilización y al aprovechamiento de la Unidad. No obstante lo anterior, el Promitente Fideicomitente entregará al Promitente Fideicomisario la Unidad si, y sólo si, se ha cumplido todo lo siguiente:

<u>Handing Over of the Unit</u>.

At first, the Promisor Trustor shall hand over the Unit to the Promisor Beneficiary, at the latest, on April 30th, 2023 (the "Handing Over Date"); provided, however, that, in compliance with the LFI, the Promisor Beneficiary shall only be a "possessor" of the Unit and, as such, (he/she/it/they) shall have, in (his/her/its/their) capacity as "beneficiary" of the Final Trust, the right of use and exploitation of the Unit. Notwithstanding the foregoing, the Promisor Trustor shall hand over the Unit to the Promisor Beneficiary if, and only if, all the following has occurred:

i. Que el Promitente Fideicomisario haya pagado el total de la Compensación por la Transmisión de la Unidad a favor del Promitente Fideicomitente en los términos de la cláusula 2.3 del presente Contrato; a menos que, de conformidad con el inciso 4, sub inciso "b" de la cláusula 1.2 de este instrumento, las partes opten por firmar el Fideicomiso Definitivo y constituir sobre la Unidad un fideicomiso en garantía o una hipoteca, a efecto de garantizar con la Unidad el pago del insoluto de la Compensación por la Transmisión de la Unidad.

That the Promisor Beneficiary has paid in full the Consideration for the Unit's Transfer in favor of the Promisor Trustor in terms of article 2.3 hereof; unless, pursuant to paragraph 4, subparagraph "b" of article 1.2 hereof, the parties have opted to sign the Final Trust and to constitute over the Unit a guarantee trust or a mortgage, for purposes of securing the payment of the outstanding balance of the Consideration for the Unit's Transfer with the Unit.

ii. Que, efectivamente, el Promitente Fideicomisario haya firmado ante Notario Público el Fideicomiso Definitivo, en cuyo texto se deberá señalar que la posesión de la Unidad deberá ser entregada directamente al Promitente Fideicomisario.

That, indeed, the Promisor Beneficiary has executed before a Public Notary the Final Trust, in which text shall be indicated that the Unit's possession shall be handed over directly to the Promisor Beneficiary.

iii. Que el Promitente Fideicomisario haya firmado el Acta Inicial de Recepción de la Unidad (según dicho término se define en la cláusula 3.3 del presente Contrato).

That the Promisor Beneficiary has signed the Initial Minutes of Handing Over (as defined in article 3.3. hereof).

3.1. <u>Prórroga de la Fecha de Entrega de la Unidad</u>.

<u>Extension of Handing Over Date</u>.

No obstante lo señalado en la cláusula 3 anterior, el Promitente Fideicomitente realizará sus mejores esfuerzos para cumplir con la Fecha de Entrega de la Unidad; sin embargo, debido a la naturaleza de las actividades de construcción que realiza el Promitente Fideicomitente, las cuales dependen de terceros fuera su control, tales como: subcontratistas, proveedores o autoridades, el Promitente Fideicomisario reconoce y acepta que la construcción de la Unidad y del Condominio puede presentar retrasos; por tal motivo, en este acto el Promitente Fideicomisario reconoce que la Fecha de Entrega de la Unidad es tentativa, aceptando expresamente que el Promitente Fideicomitente le podrá entregar la Unidad, sin responsabilidad alguna de su parte, hasta en un plazo adicional máximo de 06 (seis) meses contados a partir de la Fecha de Entrega de la Unidad (la "Prórroga

Notwithstanding the provisions of article 3 above, the Promisor Trustor shall make its best efforts to comply with the Handing Over Date; nonetheless, due to the nature of the construction activities performed by the Promisor Trustor, which depend to a great extent on third parties out of its control, such as: subcontractors, suppliers and authorities, the Promisor Beneficiary acknowledges and accepts that the construction of both the Condominium and the Unit may be subject to delays, therefore, hereby the Promisor Beneficiary acknowledges that the Handing Over Date is only tentative, and expressly accepts that the handing over of the Unit might take place, without any responsibility of the Promisor Trustor, within an additional term of 06 (six) months following the Handing Over Date (the "Handing Over Extension"), that is, until October 30th, 2023.

de la Fecha de Entrega"), es decir, hasta 30 de octubre de 2023.

3.2. <u>Penalidad por Atraso en la Entrega de la Unidad</u>.

En caso de que el Promitente Fideicomitente no entregue la posesión física de la Unidad al Promitente Fideicomisario dentro de la Prórroga de la Fecha de Entrega y siempre y cuando se hubieran satisfecho todas las condiciones señaladas en el inciso iv de la cláusula 1.2 de este Contrato, el Promitente Fideicomitente le pagará al Promitente Fideicomisario la cantidad mensual de **US$500.00 (Quinientos Dólares 00/100 Moneda de Curso Legal de los Estados Unidos de América)**, la cual se generará desde el día siguiente del vencimiento de la Prórroga a la Fecha de Entrega y hasta la fecha en que, efectivamente, el Promitente Fideicomitente entregue la posesión de la Unidad al Promitente Beneficiario.

<u>Penalty for Delay on the Handing Over of the Unit</u>.

In case the Promisor Trustor shall not hand over the possession of the Unit to the Promisor Beneficiary within the term of the Handing Over Extension and provided that all the conditions indicated in paragraph iv of article 1.2 hereof have taken place, the Promisor Trustor shall pay to the Promisor Beneficiary the monthly sum of **US$500.00 (Five Hundred Dollars 00/100 Currency)**, which shall accrue as from the next day following the expiration of the Handing Over Extension and until the date on which, indeed, the Promisor Trustor hands over the Unit to the Promisor Beneficiary.

Si se diera el caso de que, pasando los 6 (seis) meses de la Prórroga de la Fecha de Entrega, transcurrieran 12 (doce) meses más sin que el Promitente Fideicomitente entregue la la posesión física de la Unidad al Promitente Fideicomicomisario, por causas imputables al primero, el Promitente Fideicomisario podrá hacer efectiva la cláusula de recisión del presente contrato. Sin embargo, el Promitente Fideicomisario tendrá la opción de seguir con el contrato, por lo que de ser su voluntad, deberá

In the event that, after the 6 (six) months of the Handing Over Extension, 12 (twelve) months more pass by without the Promissor Trustor handing over the physical possession of the Unit to the Promissor Beneficiary, for reasons attributable to the Promissor Trustor, the Promissor Beneficiary may enforce the recision clause of this contract. Nevertheless, the Promissor Beneficiary will have the option to continue with this agreement, in which case he/she/it will have to notify the Promissor Trustor in its established

hacérselo saber al Promitente Fideicomitente por escrito al domicilio establecido en el presente contrato.

adress, his/her/its will to continue with the Agreement.

Terminación Anticipada por El Promitente Fideicomitente.

El Promitente Fideicomitente podrá terminar anticipadamente este Contrato en cualquier tiempo desde la Fecha de Firma y hasta los 06 (seis) meses siguientes a la misma, si el proyecto no es comercialmente viable, sujetándose, para tal efecto, a lo siguiente:

El Promitente Fideicomitente deberá enviar al Promitente Beneficiario un aviso por escrito informándole la fecha a partir de la cual se dará por terminado anticipadamente el presente Contrato ("Aviso de Terminación"). El Promitente Fideicomitente tendrá la obligación de devolver al Promitente Beneficiario, en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha de Aviso de Terminación, la totalidad de los pagos que éste hubiera realizado en favor del Promitente Fideicomitente. La devolución de dichas cantidades se hará mediante los mismos métodos en que fueron pagadas por el Promitente Beneficiario al Promitente Fideicomitente. Si el Promitente Fideicomitente, no devolviera el Primer Pago en el tiempo señalado, este deberá pagar al Promitente Fideicomisario la cantidad mensual equivalente al 1% (uno por ciento) del Primer Pago, por

Early Termination by The Promissor Trustor

The Promissor Trustor may terminate this Agreement early at any time from the Date of Signature and up to 06 (six) months following it, if the project is not commercially viable, subject, for this purpose, to the following:

The Promissor Trustor shall send the Promissor Beneficiary a written notice informing him of the date from which this Agreement ("Notice of Termination") shall be terminated in early. The Promissor Trustor shall be obliged to return to the Promissor Beneficiary, within a maximum period of 10 (ten) business days from the date of Notice of Termination, all payments that he/she has made in favor of the Promissor Trustor. The return of these amounts will be made by the same methods in which they were paid by the Promissor Beneficiary to the Promissor Trustor. If the Promissor Trustor, does not return the First Payment at the agreed time, the Promissor Trustor must pay the Promissor Beneficiary, per month, the amount equivalent to 1% (one percent) of the First Payment, as concept of the delay of the refund, on the understanding that this penalty may never exceed of 12% (twelve percent) in total.

concepto de atraso en la devolución, en el entendido de que esta penalidad nunca podrá exceder del 12% (doce porciento) en total .

3.3. <u>Procedimiento de Entrega de la Unidad</u>.

Cuando el Promitente Fideicomitente hubiera concluido en su totalidad la Unidad de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Anexo "A" del presente Contrato u otras similares aunque de igual calidad, éste lo notificará por escrito al Promitente Fideicomisario al domicilio señalado y por medio de correo eléctronico ambos establecidos en el Anexo “D” del presente contrato. En dicha notificación, además, el Promitente Fideicomitente señalará fecha y hora para que el Promitente Fideicomisario, junto con un representante del Promitente Fideicomitente, revisen tanto la adecuación de la Unidad a las especificaciones del Anexo "A" del presente Contrato, así como la adecuación del equipo y los acabados a lo señalado en el Anexo "C" de este instrumento.

En caso de que, después de la revisión señalada en el párrafo inmediato anterior, el Promitente Beneficiario esté de acuerdo con la Unidad, así como con su equipamiento y acabados, las partes firmarán el acta inicial de entrega-recepción de la Unidad (el "Acta Inicial de Entrega de la Unidad"). En

<u>Procedure for Handing Over of the Unit</u>.

Upon fully termination of the Unit by the Promisor Trustor in accordance with the specifications indicated in Annex "A" hereof or any other similar specifications, although in the same quality as those contained in the Annex "A", the Promisor Trustor shall notify it to the Promisor Beneficiary in writing to the address specified and by email both established in the Annex “D” of the present Agreement. Furthermore, in such notification, the Promisor Trustor shall indicate the date and time in which the Promisor Beneficiary, in presence of one of the Promisor Trustor's representatives, shall conduct an assessment of the Unit, in order to verify its adequacy and that of the equipment and the finishes to the specifications indicated in Annexes "A" and "C", respectively.

In case that, after the assessment mentioned in the previous paragraph, the Promisor Beneficiary agrees with the Unit, its equipment and finishes, the parties hereto shall execute an initial minutes of handing over of the Unit (the "Initial Minutes of Handing Over"). In this case, the Promisor Trustor's representative shall make real, material

este supuesto, el representante del Promitente Fideicomitente hará entrega real, material y jurídica de la Unidad al Promitente Fideicomisario, así como de las llaves de la misma y, a partir de ese momento, el Promitente Fideicomisario será el legal poseedor de la Unidad para todos los efectos legales a que haya lugar.

and legal handing over of the Unit to the Promisor Beneficiary, as well as the keys thereof and, as from that moment, the Promisor Beneficiary shall be deemed as the legal possessor of the Unit for legal purposes.

En caso de que el Promitente Fideicomisario, habiendo sido debidamente notificado por parte del Promitente Fideicomitente, no se presentara a la revisión de la Unidad de acuerdo con lo señalado en el párrafo inmediato anterior, el Promitente Fideicomitente deberá señalar una segunda y última fecha para llevar a cabo la revisión de la Unidad, la cual deberá realizarse a más tardar dentro los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de la primera revisión a la cual no hubiera acudido el Promitente Fideicomisario. Si el Promitente Fideicomisario sí acudiera a éste segundo acto de revisión de la Unidad, se procederá según lo señala el párrafo inmediato anterior. No obstante, en el evento de que, habiendo sido debidamente notificado por parte del Promitente Fideicomitente de esta segunda revisión de la Unidad, el Promitente Fideicomisario tampoco acudiera, el representante del Promitente Fideicomitente, junto con 02 (dos) testigos, firmará el Acta Inicial de Entrega de la Unidad, lo cual tendrá plena validez para todos los efectos legales a que haya lugar, por lo que la posesión se considerará

Should the Promisor Beneficiary, having been duly notified by the Promisor Trustor, not show up for the assessment of the Unit in accordance with the foregoing paragraph, the Promisor Trustor shall point out a second and last date to conduct the aforesaid assessment of the Unit, which shall be carried out within 10 (ten) business days following the date of the first assessment to which the Promisor Beneficary has not showed up. If the Promisor Beneficiary does show up to this second assessment of the Unit, the parties shall proceed in accordance with the provisions of the previous paragraph. Nonetheless, in the event that, having been duly notified by the Promisor Trustor of this second assessment of the Unit, the Promisor Beneficiary does not show up either, the Promisor Trustor's representative, along with 02 (two) witnesses, shall execute the Initial Minutes of Handing Over, which shall have full force and effect for all the legal purposes and the Unit's possession shall be deemed as legally handed over as from that moment to the Promisor Beneficiary. In this case, the Promisor Trustor shall remain in possession of the Unit as a depositary up until the moment in which the Promisor Beneficiary actually

entregada de manera jurídica al Promitente Fideicomisario. En este caso, el Promitente Fideicomitente quedará en calidad de depositario de la Unidad hasta el momento en que el Promitente Fideicomisario reciba la posesión real, material y jurídica de la Unidad, debiendo pagar al Promitente Fideicomitente cualquier gasto razonable, debidamente comprobado, en que éste hubiera incurrido para conservar y/o defender la Unidad.

receives the real, material and legal possession of the Unit and the Promisor Beneficiary shall pay the Promisor Trustor any reasonable expenses, duly verified, in which the latter may have incurred in order to conserve and/or defend the Unit.

Ahora bien, en caso de que, habiendo comparecido al acto de revisión de la Unidad, ya sea en virtud de la primera o de la segunda notificación, el Promitente Fideicomisario detectara discordancias manifiestas entre las condiciones reales de la Unidad, sus equipos o acabados y las especificaciones de los Anexos "A" y "C" del presente Contrato, siempre que éstas no obedezcan a variaciones normales del proyecto que hubieran sido notificadas en su momento al Promitente Fideicomisario, ambas partes suscribirán un acta en la que se asentarán claramente dichas discrepancias, así como la fecha compromiso para que el Promitente Fideicomitente, sin ninguna responsabilidad, las corrija (el "Acta de Discrepancias"), de acuerdo a lo siguiente:

Now, in case that, having showed up to the act of assessment of the Unit, whether by virtue of the first or the second notification by the Promisor Trustor, the Promisor Beneficiary find evident discrepancies between the actual conditions of the Unit, its equipment and finishes and the specifications of Annexes "A" and "C" hereof, provided that such discrepancies are not a result from any normal variations of the project that, at some point, were duly notified to the Promisor Beneficiary, both parties shall execute a minutes in which both shall establish such discrepancies and the term in which the Promisor Trustor, without any liability, shall have to fix and/or correct them (the "Minutes of Discrepancies"), in accordance with the following:

i. Si se tratara de discrepancias o defectos cuyo arreglo o adecuación dependiera exclusivamente del Promitente Fideicomitente, éste contará para ello con un plazo

If the correction of the discrepancies or defects depends directly and exclusively on the Promisor Trustor, the latter shall have a maximum term of 15 (fifteen) business days following the

máximo de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la fecha de revisión de la Unidad.

date of assessment of the Unit to fix them.

ii. Si el arreglo de las discrepancias o defectos dependiera de un tercero proveedor o subcontratista del Promitente Fideicomitente, entonces éste contará con un plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la fecha de revisión de la Unidad.

If the correction of the discrepancies or defects depends on a third party such as a supplier or subcontractor of the Promisor Trustor, the latter shall have a maximum term of 30 (thirty) business days following the date of assessment of the Unit to have them fixed by the corresponding third party.

Después de realizadas las correcciones o adecuaciones a la Unidad, sus equipos o acabados de acuerdo con lo indicado por las partes en el Acta de Discrepancias, el Promitente Fideicomitente notificará tal circunstancia por escrito al Promitente Fideicomisario, señalando fecha y hora para llevar a cabo, de nueva cuenta, la revisión de la Unidad. Si, efectivamente, después de esta revisión el Promitente Fideicomisario estuviera de acuerdo con la Unidad, sus equipos y acabados, entonces las partes firmarán el Acta Inicial de Entrega de la Unidad y procederán de acuerdo con lo señalado en los párrafos primero y segundo de esta cláusula.

Once the repairs of the Unit, its equipment and/or finishes have been duly and completely carried out in accordance with the provisions of the Minutes of Discrepancies, the Promisor Trustor shall so notify it in writing to the Promisor Beneficiary, indicating date and time to conduct, again, the assessment of the Unit. If, indeed, after this assessment the Promisor Beneficiary agrees with the conditions of the Unit, its equipment and/or finishes, then the parties shall execute the Initial Minutes of Handing Over and shall proceed in accordance with the provisions of the first and second paragraphs of this article.

3.4. <u>Garantía sobre la Unidad</u>.

<u>Unit's Guarantee</u>.

En este acto, el Promitente Fideicomitente se obliga a otorgar al Promitente Fideicomisario una garantía sobre los defectos y vicios ocultos que presente la Unidad después de entregada real y jurídicamente al Promitente Fideicomisario, la cual tendrá una

Hereby the Promisor Trustor grants the Promisor Beneficiary a guarantee over the Unit which shall cover and protect the Promisor Beneficiary against the hidden defects that the Unit might have after its real and legal handing over to the Promisor Beneficiary, which shall be valid for a period of 01 (one) year

vigencia de 01 (un) año contado a partir de la fecha de firma del Acta Inicial de Entrega de la Unidad (la "Garantía sobre la Unidad"). Las partes acuerdan que la Garantía sobre la Unidad ampara defectos y vicios ocultos en cuestiones estructurales, de impermeabilización y otras menores al interior de la Unidad. Se excluyen expresamente de la Garantía sobre la Unidad los daños que pudiera sufrir la Unidad derivados de desastres naturales, como huracanes o temblores, y de hechos del hombre, como incendios.

following the date of execution of the Initial Minutes of the Handing Over (the "Unit's Guarantee"). The parties agree that the Unit's Guarantee shall cover hidden defects in structure, waterproofing and other minor defects inside the Unit. The parties agree that damages caused to the Unit derived from natural disasters, such as hurricanes or earthquakes, and any human act, such as fires or floods, shall, under any circumstances, be expressly excluded from the scope of the Unit's Guarantee.

Transcurrido el plazo de la Garantía de la Unidad sin que se hubieran presentado vicios o defectos ocultos en la Unidad o, habiéndose presentado, el Promitente Fideicomitente los hubiera reparado a satisfacción del Promitente Fideicomisario conforme a lo señalado más adelante en este cláusula, las partes deberán firmar el acta definitiva de aceptación de la Unidad (el "Acta Definitiva de Aceptación de la Unidad"). Después de firmada el Acta Definitiva de Aceptación de la Unidad cesará por completo cualquier responsabilidad del Promitente Fideicomitente frente al Promitente Fideicomisario o frente al Fideicomiso Definitivo en relación con la Unidad o con el presente Contrato.

In the event that during the term of the Unit's Guarantee no hidden defect of the Unit has appeared or, having appeared, the Promisor Trustor had repaired them to the total satisfaction of the Promisor Beneficiary in accordance with the provisions of the following paragraphs, the parties shall execute the minutes of definite handing over (the "Minutes of Definite Handing Over"). After its execution, the Promisor Trustor's responsibility before the Promisor Beneficiary and/or the Final Trust in connection with the Unit or this Agreement, shall completely cease.

Ahora bien, en caso de que, durante el plazo de la Garantía sobre la Unidad, la misma presente defectos y/o vicios ocultos, el Promitente Fideicomisario deberá notificar tal circunstancia por escrito al

Now, in case that, during the term of the Unit's Guarantee, hidden defects appeared in the Unit, the Promisor Beneficiary shall so notify it to the Promisor Trustor in writing, so that the latter, in a maximum time period of 05

Promitente Fideicomitente para que éste envíe, en un plazo máximo de 05 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, a un representante a la Unidad para que revise los defectos y/o vicios ocultos de la misma. Después de revisados, las partes suscribirán en ese momento un acta en la que asentarán los defectos y/o vicios ocultos de que se trate, así como un plazo razonable, de acuerdo con la naturaleza de los mismos, para que el Promitente Fideicomitente, a su sola costa, los corrija (el "Acta de Vicios Ocultos").

(five) days following the date of the notification, instructs one of its representatives to assess such hidden defects. After the assessment, the parties shall execute in that very moment the minutes in which they shall indicate the corresponding hidden defects, as well as a reasonable period, in accordance with the nature of such hidden defects, for the Promisor Trustor, at its sole cost, to correct them (the "Minutes of Hidden Defects").

Si, transcurrido el plazo señalado en el Acta de Vicios Ocultos, el Promitente Fideicomitente reparó a satisfacción del Promitente Fideicomisario los defectos y/o vicios ocultos descritos en la misma, las partes suscribirán un acta en la que el Promitente Fideicomisario manifestará su conformidad con la reparación de que se trate (el "Acta de Aceptación de la Reparación"). A partir de la firma del Acta de Aceptación de la Reparación cesará la responsabilidad del Promitente Fideicomitente en relación con los defectos y/o vicios ocultos de que se trate.

If the Promisor Trustor has repaired the hidden defects indicated in the Minutes of Hidden Defects before its term has expired, the parties shall execute a minutes in which the Promisor Beneficiary shall express (his/her/its/their) conformity with the corresponding repairs (the "Minutes of Repairs' Acceptation"). As from that moment, the Promisor Trustor's liability in connection with the hidden defects at hand shall completely cease.

Si, por el contrario, habiendo transcurrido el plazo señalado en el Acta de Vicios Ocultos, el Promitente Fideicomitente no hubiera reparado a satisfacción del Promitente Fideicomisario los defectos y/o vicios ocultos de acuerdo con lo señalado en el Acta de Vicios Ocultos, las partes, de común

If, on the contrary, the term indicated in the Minutes of Hidden Defects has expired and the Promisor Trustor has not repaired them to the total satisfaction of the Promisor Beneficiary in accordance with the provisions of the Minutes of Hidden Defects, the parties shall jointly set a new term for the corresponding repair, being the

acuerdo, establecerán un nuevo plazo para la reparación de que se trate, teniendo el Promitente Fideicomisario, en tal caso, el derecho a exigir al Promitente Fideicomitente una bonificación del 05% (cinco por ciento) sobre el costo de las reparaciones en cuestión, la cual se irá incrementando en 01 (un) punto porcentual por cada mes de retraso hasta que el Promitente Fideicomitente hubiera hecho las reparaciones correspondientes a satisfacción del Promitente Fideicomisario, en cuyo caso, las partes deberán suscribir el Acta de la Reparación que corresponda.

Promisor Beneficiary entitled, in such a case, to demand from the Promisor Trustor a bonus of 5% (five percent) of the cost of the repairs in question, which shall increase in 01 (one) percentage point for each month of delay until the Promisor Trustor has, indeed, made the corresponding repairs to the total satisfaction of the Promisor Beneficiary, in which case, the parties shall execute the Minutes of Repair's Acceptation.

La Garantía sobre la Unidad no tiene límite en cuanto a número de eventos se refiere, siempre y cuando éstos se presenten dentro del plazo de la misma. Para cada evento se deberá seguir el procedimiento señalado en esta cláusula 3.4.

The Unit's Guarantee shall not be limited to a certain number of events, provided that these take place within the term of such guarantee. For each event the parties shall comply with the procedure indicated in this article 3.4.

3.5. <u>Evicción</u>.

<u>Eviction</u>.

En términos de la fracción II del artículo 2569 del CCQR, el Promitente Fideicomitente está obligado frente al Promitente Fideicomisario a responder del saneamiento para el caso de evicción de la Unidad en cualquier momento de manera posterior a la fecha de firma del Contrato Definitivo de Fideicomiso.Para los efectos de esta cláusula, se entenderá por "evicción" la privación o pérdida que sufra el Promitente Fideicomisario de la Unidad mediante sentencia judicial que cause ejecutoria en razón de un mejor derecho de

In accordance with section II of article 2569 of the CCQR, the Promisor Trustor shall defend the Promisor Beneficiary in case of eviction of the Unit at any time after the date of signing the Final Trust.

For the purposes of this clause, "eviction" means the deprivation or loss suffered by the Promisor Beneficiary of the Unit by judicial judgment that causes enforceability on the basis of a better right of any third party in the Unit, prior to the date of signature of this Agreement, including the rectification of measures of property or adjoining units. The Promisor Trustor agrees to cover

cualesquier terceros sobre la Unidad, anterior a la fecha de firma del presente Contrato, incluyendo la rectificación de medidas de predios o unidades colindantes. El Promitente Fideicomitente acepta cubrir las pérdidas sufridas por el Promitente Fideicomisario si esto sucede.

the losses suffered by the Promisor Beneficiary if this happens.

3.6. <u>Gastos Relacionados con la Unidad</u>.

Las partes convienen de mutuo acuerdo que, a partir de la fecha de firma del Acta Inicial de Entrega, los siguientes gastos relacionados con la Unidad correrán por cuenta exclusiva del Promitente Fideicomitente: (i) el pago de cualesquiera impuestos que lo graven; (ii) el pago de las cuotas de mantenimiento que señale el Promitente Fideicomitente y/o la compañía de administración contratada por el Promitente Fideicomitente; y, por último (iii) el pago de cualesquiera servicios necesarios para el normal funcionamiento de la Unidad, los cuales, de manera enunciativa mas no limitativa, corresponden a energía eléctrica, teléfono, televisión por satélite, internet privado, etc.

<u>Expenses Related to the Unit</u>.

The parties mutually agree that, as from the date of execution of the Initial Minutes of Handing Over, the following concepts shall be exclusively covered by the Promisor Beneficiary with regard the Unit: (i) payment of any tax imposed thereon; (ii) payment of HOA/maintenance fees that are designated by the Promisor Trustor and/or by the condominium manager; and (iii) payment of any services necessary for the normal function of the Unit, such as electricity, telephone, satellite TV, private internet, etc.

Asimismo, el Promitente Fideicomisario se obliga a cumplir y acatar el Reglamento del Régimen de Propiedad en Condominio y el Reglamento Interno del Condominio.

The Promisor Beneficiary agrees and undertakes to comply the Regulations of the Property in Condominium Regime and the Internal Regulations of the Condominium.

El Promitente Fideicomisario está de acuerdo en que las cuotas mensuales de mantenimiento que corresponderán al régimen de

The Promisor Beneficiary agrees that HOA/monthly maintenance fees shall be calculated at the rate of US$3.00 (Three Dollars 00/100 Currency) per

condominio serán calculadas a razón de US$3.00 (Tres Dólares 00/100 Moneda de Curso Legal de los Estados Unidos de América) por metro cuadrado durante el primer año posterior a la fecha de firma del Acta Inicial de Entrega, sin perjuicio de lo que determine en su oportunidad la asamblea de condóminos en tal respecto.

square meter for the first year post-delivery, without prejudice of what the condominium assembly decide to establish in that respect.

4. <u>Cesión de derechos</u>.

<u>Assignment of Rights</u>.

En el caso que el Promitente Fideicomisario desee ceder a terceras personas los derechos que este instrumento le confiere, estará obligado a obtener previamente autorización por escrito del Promitente Fideicomitente. Una vez obtenida esta autorización, deberá insertar en el contrato de cesión una cláusula que indique claramente que el nuevo Promitente Fideicomisario, ante el Promitente Fideicomitente, adquirirá todos los derechos y obligaciones que se mencionan en este Contrato. Asimismo, se deberá insertar en el contrato de cesión el monto de la Compensación por la Transmisión de la Unidad, misma que le será proporcionada por el Promitente Fideicomitente. La falta de inserción de las cláusulas mencionadas en el contrato de cesión de derechos tendrá como resultado que dicho contrato no sea válido ni tenga significado legal alguno y dará motivo a la rescisión del presente instrumento.

If the Promisor Beneficiary wishes to assign to third individuals the rights that this instrument confers, will be obliged to obtain prior written authorization from the Promisor Trustor. Once they have the authorization to do so, an article must be inserted in the assignment agreement clearly indicating that the new Promisor Beneficiary before the Promisor Trustor shall acquire all the rights and obligations mentioned in this Agreement. Likewise, the Consideration for the Unit's Transfer must be inserted in the Assignment Agreement. The lack of insertion of the mentioned articles will result in the invalidity of such Assignment Agreement and shall constitute a ground for rescission of this Agreement.

5. <u>Rescisión</u>.

<u>Rescission</u>.

La falta de cumplimiento por cualquiera de las partes a cualquier obligación a su cargo de conformidad con el presente Contrato, será causa de rescisión del mismo sin necesidad de resolución judicial y sin responsabilidad para la parte afectada; bastando para ello que, ante algún incumplimiento de los señalados en la cláusula 5.2 siguiente, la parte afectada exija por escrito a la parte incumplida el cumplimiento de la obligación de que se trate, otorgándole un plazo de 15 (quince) días contados a partir de la recepción de la comunicación para que dé cumplimiento cabal a la obligación incumplida o, en su defecto, manifieste lo que a su derecho convenga. En el evento de que, transcurrido el plazo antes señalado, la parte incumplida no hubiere cumplido la obligación en cuestión a entera satisfacción de la parte afectada, o bien, no hubiere realizado manifestación alguna, operará de pleno derecho la rescisión del presente Contrato.

The failure of any of the parties to comply with any of its obligations hereunder shall be grounds for rescission without the need for a judicial resolution and without liability for the affected party; sufficing for this that, in the event of a breach of those indicated in article 5.2 below, the affected party requires in writing to the failing party compliance with the obligation in question, granting a period of 15 (fifteen) days from the receipt of communication to fully comply with the unfulfilled obligation or, failing that, state what is convenient to its best interest. In the event that, after the aforementioned period, the failing party has not fulfilled the obligation in question to the satisfaction of the affected party or made no manifestation, this Agreement shall be rescinded automatically.

En caso de que la parte en incumplimiento manifestara dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, alguna causa justificada para su incumplimiento, y la parte afectada estuviera de acuerdo con la misma, la parte afectada, si la naturaleza de la obligación incumplida lo permitiere, le otorgará un nuevo plazo razonable a la otra parte para el cumplimiento de la obligación incumplida.

In the event that the failing party manifests within the period indicated in the preceding paragraph, some justified cause for its non-compliance, and the affected party agrees with it, the affected party, if the nature of the breached obligation allows it, will grant a new reasonable term to the other party for the fulfillment of the unfulfilled obligation.

En el evento de que la parte afectada no estuviera de acuerdo con la causa justificada alegada por la parte en incumplimiento, las partes someterán dicha controversia a un perito independiente en la materia sobre la que verse dicha controversia, quien será designado en términos de las reglas del Centro de Arbitraje de México (CAM), y resolverá en definitiva y de manera inapelable para las partes la controversia de que se trate. Los costos que genere dicho procedimiento serán absorbidos en su totalidad por la parte que no se haya visto favorecida por el veredicto del perito independiente. Si la determinación del perito independiente favoreciera a la parte en incumplimiento, se dejará sin efecto el procedimiento de rescisión de la presente cláusula y se deberá proseguir con la ejecución del presente Contrato en los mismos términos que se venía realizando; si, por el contrario, la determinación favoreciera a la parte afectada, aplicará de pleno derecho la rescisión del presente Contrato.

In the event that the affected party does not agree with the justified cause alleged by the party in breach, the parties will submit said controversy to an independent expert in the matter, who will be appointed by the parties in accordance with the rules of the Arbitration Center of Mexico (ACM), which will resolve in a final and definitive way for the parties the controversy in question. The costs generated thereby shall be absorbed in their entirety by the party that has not been favored by the verdict of the independent expert. If the determination of the independent expert favors the non-compliant party, the rescission procedure of this clause shall be rendered ineffective and the compliance with this Agreement shall continue in the same terms as was previously done; if, on the other hand, the determination favors the affected party, it shall automatically apply the termination of this Agreement.

5.1. <u>Causales de Rescisión</u>.

<u>Grounds for Rescission</u>.

i. Rescisión por parte del Promitente Fideicomitente: Las partes convienen que el Promitente Fideicomitente podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente Contrato en caso de que el Promitente Fideicomisario incurra en alguno de los siguientes supuestos:

Rescission by the Promisor Trustor: The parties agree that the Promisor Trustor may initiate the procedure of rescission of this Agreement should the Promisor Beneficiary incurs in any of the following cases:

a. Si el Promitente Fideicomisario rebasa el Monto Máximo de Penalidad por Atraso, según la señala la cláusula 2.4 del presente Contrato.

If the Promisor Beneficiary exceeds the Maximum Amount of Penalty for Delay, pursuant to article 2.4 hereof.

b. Si el Promitente Fideicomisario se abstuviese de proporcionar al notario público de que se trate, entre otros, la información, documentación y pagos para la formalización del Fideicomiso Definitivo, o bien, si elaborada la escritura pública que contenga el Fideicomiso Definitivo, no concurre a la firma de la misma.

If the Promisor Beneficiary abstains from providing the corresponding public notary with, *inter alia*, information, documentation and payments for the formalization of the Final Trust, or if, once the public deed which contains the Final Trust is ready to be signed, the Promisor Beneficiary do not sign it.

c. La cesión de sus derechos derivados del presente Contrato en violación a lo estipulado en la cláusula 4 del presente Contrato.

The assignment of (his/her/its/their) rights derived from this Agreement in violation of the stipulations of article 4 hereof.

d. En general, por el incumplimiento por parte del Promitente Fideicomisario de cualquiera de las obligaciones a su cargo contenidas en el presente Contrato.

In general, for the non-fulfillment by the Promisor Beneficiary of any of (his/her/its/their) obligations under this Agreement.

i. **Rescisión por parte del Promitente Fideicomisario:** Las partes convienen que el Promitente Fideicomisario podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente Contrato en caso de que el Promitente Fideicomitente incurra en alguno de los siguientes supuestos:

Rescission by the Promisor Beneficiary: The parties agree that the Promisor Beneficiary may initiate the procedure of rescission of this Agreement should the Promisor Trustor incurs in any of the following cases:

a. Si, una vez cumplidas las obligaciones de pago a cargo del Promitente Fideicomisario conforme al presente Contrato, el Promitente Fideicomitente se negara a: (i) firmar el Fideicomiso Definitivo; (ii) transmitir la propiedad de la Unidad a la fiduciaria del Fideicomiso

If, once the Promisor Beneficiary has fulfilled (his/her/its/their) payment obligations under this Agreement, the Promisor Trustor refuses to, either: (i) sign the Final Trust; (ii) transfer the ownership of the Unit in favor of the fiduciary of the Final Trust; or (iii) grant

	Definitivo; o bien (iii) otorgar la posesión de la Unidad al Promitente Fideicomisario.	the possession of the Unit to the Promisor Beneficiary.
b.	Si el Promitente Fideicomitente se abstuviese de proporcionar al notario público de que se trate, cualquiera de la siguiente documentación necesaria para la firma del Fideicomiso Definitivo:	If the Promisor Trustor abstains from providing the public notary in question, any of the following documentation necessary for the signing of the Final Trust:
b.1	Documento de aportación del terreno al Fideicomiso Definitivo.	Proof of Contribution of the Land to the Final Trust.
b.2	Régimen de Propiedad en Condominio con Boleta de Registro.	Condominium Property Regime with Public Registry Certificate.
b.3	Cédula Catastral.	Cadastral Certificate.
b.4	Último Pago Predial.	Last Property Tax Payment.
b.5	Certificado de Libertad de Gravamen.	Certificate of No Liens.
b.6	Certificado de no adeudo Predial.	Certificate of no-debt for Local Land Taxes.
b.7	Constancia de no adeudo por servicio de Agua Potable y Alcantarillado.	Certificate of no-debt for Water and Sewage Service.
b.8	Certificado por Cooperación por Obra Pública Municipal.	“Municipal Public Works Cooperation” Certificate.
b.9	Constancia de no adeudo de Cuotas Condominales, ya sean ordinarias y/o extraordinarias (En su caso).	HOA/Maintenance Fees Letter of no-debt, both ordinary and extraordinary.
b.10	Recibo del último Mes de Agua.	Last month's Water Service bill.
c.	En general, por el incumplimiento por parte del Promitente Fideicomitente de cualquiera de las obligaciones a su cargo contenidas en el presente Contrato, a menos que dicho incumplimiento obedezca a un evento de Caso Fortuito (según se define en la cláusula 6 de este Contrato).	In general, in case of default by the Promisor Trustor of any of its obligations hereunder, unless such default is caused by an event of Force Majeure (as defined in article 6 below).
5.2.	**Efectos de la Rescisión.**	**Effects of the Rescission.**

i. En caso de rescisión por parte del Promitente Fideicomitente:

En caso de que el Promitente Fideicomitente rescindiera el presente Contrato en términos de la cláusula 5 anterior, el Promitente Fideicomisario deberá pagarle, por concepto de pena convencional por los daños y perjuicios causados, una cantidad equivalente al 30% (treinta por ciento) de la Compensación por la Transmisión de la Unidad ("Pena Convencional por Rescisión"). Para efectos del pago de la Pena Convencional por Rescisión, en caso de que las cantidades que hubiera pagado el Promitente Fideicomisario al Promitente Fideicomitente por concepto de Compensación por la Transmisión de la Unidad fueran suficientes, el Promitente Fideicomisario acepta que el Promitente Fideicomitente podrá cobrarse de dichas cantidades el monto de la Pena Convencional por Rescisión, debiendo éste devolver al Promitente Fideicomisario la diferencia entre los pagos realizados por el Promitente Fideicomisario bajo este Contrato y el monto de la Pena Convencional por Rescisión, en un plazo que no excederá de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de rescisión del presente Contrato. Ahora bien, en caso de que el importe de todas las cantidades pagadas por el Promitente Fideicomisario bajo el presente Contrato no alcanzara para cubrir el monto de la Pena Convencional por Rescisión, el Promitente Fideicomisario deberá

In case of rescission by the Promisor Trustor:

In case of rescission of this Agreement by the Promisor Trustor in accordance with the provisions of article 5 above, the Promisor Beneficiary shall pay to the Promisor Trustor as conventional penalty for damages, an amount equal to 30% (thirty percent) of the Consideration for the Unit's Transfer (the "Rescission Penalty"). For purposes of payment of the Rescission Penalty, in case all the amounts paid by Promisor Beneficiary to Promisor Trustor hereunder were enough, the Promisor Beneficiary accepts that the Promisor Trustor may collect from such amounts the import of the Rescission Penalty, and the Promisor Trustor shall return to the Promisor Beneficiary the difference between the amounts paid by the Promisor Beneficiary hereunder and the amount of the Rescission Penalty in a maximum period of 45 (forty-five) business days following the date of rescission of this Agreement. Nonetheless, in case that the amounts paid by the Promisor Beneficiary to the Promisor Trustor hereunder were not enough to cover the amount of the Rescission Penalty, the Promisor Beneficiary shall pay the difference to the Promisor Trustor in a maximum period of 30 (thirty) business days following the date of rescission of this Agreement.

pagar la diferencia al Promitente Fideicomitente en un plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles, contados a partir de la fecha de rescisión del presente Contrato.

ii. En caso de rescisión por parte del Promitente Fideicomisario:

En caso de que el Promitente Fideicomisario rescindiera el presente Contrato en términos de la cláusula 5 anterior, el Promitente Fideicomitente deberá pagarle 30% (treinta porciento) de la Compensación por la Transmisión de la Unidad ("Pena Convencional por Rescisión") y, de igual manera, deberá devolverle todas las cantidades pagadas por el Promitente Fideicomisario bajo el presente Contrato en un plazo máximo de de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de rescisión del presente Contrato.

In case of rescission by the Promisor Beneficiary:

In case of rescission of this Agreement by the Promisor Beneficiary in accordance with the provisions of article 5 above, the Promisor Trustor shall pay to the Promisor Beneficiary 30% (thirty percent) of the Consideration for the Unit's Transfer the "Rescission Penalty" and, likewise, shall return all the amounts paid hereunder in a maximum period of 45 (forty-five) business days following the date of rescission of this Agreement.

6. <u>Caso Fortuito o Fuerza Mayor</u>.

Para efectos de este Contrato, el término "Fuerza Mayor" significa el acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre, caracterizado por ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones previstas en el presente Contrato, e incluye, sin limitación, tormentas, inundaciones, disturbios, huracanes, pandemias, temblores, incendios, sabotaje, agitación civil o disturbios

<u>Force Majeure</u>.

For purposes of this Agreement, the term "Force Majeure" means the event coming from nature or man, characterized by being unpredictable, inevitable, irresistible, insurmountable, alien to the will of the parties and that makes impossible the fulfillment of all or some of the obligations foreseen in this Agreement, and includes, without limitation, storms, floods, riots, hurricanes, pandemics, earthquakes, fires, sabotage, civil, extreme insecurity in the area of the Condominium, delays by suppliers of construction materials,

civiles, inseguridad extrema en la zona del Condominio, retrasos de proveedores de materiales de construcción, interferencia o actos de las autoridades civiles o militares, actos de guerra (declarados o no declarados), hostilidades armadas u otra calamidad nacional o internacional, uno o más actos de terrorismo y crisis económicas en el país.

unrest or civil unrest, interference or acts by civil or military authorities, acts of war (declared or undeclared), armed hostilities or other national or international calamity , one or more acts of terrorism and economic crisis in the country.

Si el cumplimiento del presente Contrato o cualquier obligación aquí establecida no puede ser realizada o se ve substancialmente restringida o impedida con motivo de un evento de Fuerza Mayor, la parte afectada, mediante aviso por escrito a la otra parte, será excusada de su cumplimiento en la misma medida y por el mismo periodo que dure tal impedimento, restricción o interferencia. La parte afectada deberá utilizar sus esfuerzos razonables para evitar o remover la causa que le impida cumplir con sus obligaciones y deberá continuar con el cumplimiento de las mismas una vez que las causas que originen la imposibilidad dejen de existir.

If the fulfillment of this Agreement or any obligation herein established can not be performed or is substantially restricted or prevented due to a Force Majeure event, the affected party, by means of written notice to the other party, will be excused from its compliance in the same measure and for the same period that such impediment, restriction or interference lasts. The affected party must use its reasonable efforts to avoid or remove the cause that prevents it from complying with its obligations and must continue to comply with them once the causes that cause the impossibility cease to exist.

7. <u>Domicilios</u>.

<u>Domiciles</u>.

Las notificaciones o requerimientos entre las partes, deberán hacerlas, según corresponda, en cualquiera de los domicilios convencionales señalados, respectivamente, por cada una de ellas en el Anexo "D" del presente Contrato. En caso de cambiar de domicilio, las partes deberán comunicarlo a la otra parte por escrito con una anticipación de

The communications or requirements between the parties, must be made, as appropriate, in any of the conventional addresses indicated, respectively, by each of them in the Annex "D" of this Agreement. In the event of a change of address, the parties must notify the other party in writing, 15 (fifteen) calendar days prior to the date of the change. If no notice is given,

15 (quince) días naturales a la fecha en que opere dicho cambio. De no dar aviso, las notificaciones realizadas en términos de la presente cláusula a los domicilios originales, se tendrán por válidas.

notifications made in terms of this clause to the original addresses shall be deemed valid.

En caso de que al momento de realizarse las notificaciones o requerimientos no se encuentren presentes las partes en los domicilios señalados, dichas notificaciones o requerimientos se podrán entender con cualquier persona que se encuentre en dichos domicilios, con el único requisito de que no tenga incapacidad o impedimento legal. En caso de que no se encuentre nadie en dichos domicilios, la notificación o requerimiento por escrito se podrá fijar en la puerta o en cualquier otro lugar visible del domicilio, o bien, de ser posible, ser depositado en el interior del domicilio por cualquier acceso.

In the event that when the notifications or requests are made, the parties in the indicated addresses are not present, such notifications or requirements may be understood with any person who is in those addresses, with the only requirement that he is not incapacitated or legally impaired. If no one is in these addresses, the notice or written request can be posted at the door or any other visible place of the address or, if possible, be deposited inside the address through any access.

Siempre que las notificaciones y requerimientos que se hagan las partes se realicen conforme a la presente cláusula y demás disposiciones relativas de este instrumento, se tendrán por bien hechos y surtirán todos sus efectos jurídicos.

Whenever the notifications and requests made by the parties are made in accordance with this clause and other relative provisions of this instrument, they shall be deemed to have been made and shall have all legal effects.

Independientemente de lo anterior, las partes están de acuerdo en que se les podrán realizar válidamente cualquier notificación o requerimiento, ya sea de índole judicial o extrajudicial, relativos al presente instrumento, mediante correo electrónico en las direcciones

Notwithstanding the foregoing, the parties agree that any notification or request, whether judicial or out-of-court, relating to this instrument, may be validly made by electronic mail at the e-mail addresses indicated in the Annex "D" of this Agreement.

de correo electrónico señaladas en el Anexo "D" del presente Contrato.

En tal caso, el tiempo y el lugar de recepción de la notificación o requerimiento de que se trate se determinarán conforme a lo siguiente:

In that case, the time and place of receipt of the notification or request in question shall be determined in accordance with the following:

La notificación o requerimiento de que se trate se tendrán por recibidos por el destinatario desde el mismo momento en que sean enviados por el remitente a la mencionada cuenta de correo electrónico.

The notification or request in question shall be received by the addressee from the moment they are sent by the sender to said email account.

La notificación o requerimiento de que se trate se tendrán por recibidos por el destinatario en su domicilio convencional señalado en el presente instrumento.

The notification or request in question shall be received by the addressee at his/her domicile referred to in this instrument.

8. <u>Relación de Negocios y origen de los recursos</u>.

<u>Business Relation and money source</u>.

El Promitente Fideicomisario reconoce que este Contrato está sujeto a lo que establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ("Ley de Lavado de Dinero"), por lo que ambas partes manifiestan tener conocimiento de su existencia, alcances y consecuencias legales.

The Promisor Beneficiary recognizes that this Agreement is subject to the Federal Law for the Prevention and Identification of Operations with Illegal Resources ("Money Laundry Law"), so both parties express their knowledge of its existence, scopes and legal consequences.

El Promitente Fideicomitente y el Promitente Fideicomisario hacemos constar que no existe entre nosotros relación de negocios formal y cotidiana, tal y como se define en el artículo 3 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley de

The Promisor Trustor and the Promisor Beneficiary confirm that it does not exist a daily and formal business relationship between them, as defined in article 3 of the general rules that are referred in the Money Laundry Law, as well as the article 18 of such Law.

Lavado de Dinero, así como en el artículo 18 de la citada Ley.

Por su parte, el Promitente Fideicomisario hace constar, a solicitud del Promitente Fideicomitente, que, por su parte como futuro fideicomisario del Fideicomiso Definitivo, no existe dueño beneficiario o beneficiario controlador respecto de la operación de promesa de constitución de fideicomiso sobre la Unidad que se pacta en este documento, declarando que actúa en nombre y por cuenta propia.

Additionally, in response to the Promisor Trustor's request, the Promisor Beneficiary states under oath, as future beneficiary of the Final Trust, that there is not a beneficiary owner or control beneficiary in this promise to constitute a trust, declaring that he acts on in its own right and capacity.

Asimismo, el Promitente Fideicomisario manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el origen de los recursos con los que realizará los pagos a que se refiere el presente contrato, provienen de una fuente lícita.

Likewise, the Promisor Beneficiary express under oath that the origin of the money to make the payments referred in this Agreement, proceeds from a licit source.

El incumplimiento a lo dispuesto en la presente cláusula y a todo lo que resulte aplicable en relación con la Ley de Lavado de Dinero dará lugar a la recisión de presente Contrato en los términos a que se refiere la cláusula 5 de este mismo instrumento.

Failure to comply with the provisions of this article and anything applicable in relation to the Money Laundry Law shall result in the rescission of this Agreement in the terms referred to in article 5 hereof.

9. <u>Divisibilidad del Contrato</u>

<u>Agreement Divisibility</u>

Ninguna de las cláusulas que forman parte del presente Contrato podrá interpretarse en forma aislada o individual, debiéndose entender el presente Contrato como una unidad.

None of the articles of this Agreement may be interpreted in isolation or individually, and this Agreement should be understood as a unit.

Cuando por disposición judicial o de cualquier otra naturaleza, alguna de

When by judicial ruling or of any other nature, any of the articles of this

las cláusulas del presente Contrato resultase inválida, absoluta o relativamente, tal invalidez no se extenderá al resto de las cláusulas aquí previstas, las cuales se mantendrán en vigor.

Agreement is invalid, absolutely or relatively, such invalidity shall not be extended to the rest of the articles herein, which shall remain in force.

10. <u>Aviso de Privacidad</u>

<u>Privacy Notice</u>

El Promitente Fideicomitente, con domicilio y detalles de contacto descritos en el Anexo "D" del presente Contrato, serán responsables del uso y protección de los datos personales proporcionados por el Promitente Fideicomisario, los cuales serán tratados para: (i) dar seguimiento a solicitudes de información y/o productos que ofrece; (ii) realizar cotizaciones y enviarle propuestas; (iii) elaborar los documentos al amparo de lo previsto en el presente Contrato; (iv) dar atención a las solicitudes que formule el Promitente Fideicomisario; y (v) para dar curso al ejercicio de los derechos ARCO del Titular.

The Promisor Trustor, with its address and contact details described in Annex "D" hereof, shall be responsible of the use and protection of any personal data that has been provided by the Promisor Beneficiary hereunder, which shall be treated for purposes of: (i) giving follow up on applications of information or offered products; (ii) creating quotes and send proposals; (iii) creating the documents regarding this Agreement; (iv) taking care of the requests made by the Promisor Beneficiary; and (v) exercising the ARCO rights of the holder.

El Aviso de Privacidad integral, así como cualquier cambio en el mismo podrá consultarse en la página de internet: www.desarrollossimca.com/uploads/aviso.pdf o en las oficinas del Promitente Fideicomitente.

The full Privacy Notice such as any change in the same, could be consulted on the website www.desarrollossimca.com/uploads/aviso.pdf or at the Promisor Trustor's offices.

11. <u>Acuerdo Total</u>.

<u>Total Agreement</u>.

El presente Contrato constituye el acuerdo total celebrado entre las partes en relación con el objeto del

This Agreement constitute the entire agreement between the parties in relation to the subject matter thereof,

mismo, y deja sin efecto cualquier acuerdo, declaración y entendimiento previo celebrado entre la partes en relación con dicho objeto. No existen otros términos, obligaciones, deberes, declaraciones o condiciones en relación con el objeto del presente Contrato que no sean los incluidos en el mismo.

and it renders void any agreement, declaration and prior understanding between the parties in relation to said object. There are no other terms, obligations, duties, declarations or conditions in relation to the object of this Agreement other than those included therein.

Los Anexos que, debidamente rubricados por las partes, forman parte integrante del presente Contrato son los siguientes:

The Annexes that, being duly initialed by the parties, that are part of this Agreement are as follows:

Anexo "A" - Descripción de la Unidad
Anexo "B" - Forma de Pago
Anexo "C"- Equipamiento
Anexo "D" - Domicilios

Annex "A" - Description of the Unit
Annex "B" - Method of Payment
Annex "C" - Equipment
Annex "D" - Addresses

12. <u>No Renuncia</u>.

<u>No Waiver</u>.

La falta de cualquiera de las partes de exigir el estricto cumplimiento de cualquier obligación, acuerdo, término o condición del presente Contrato, o de ejercer cualquier derecho o acción que resulte de algún incumplimiento del mismo, no constituirá una renuncia de sus derechos en términos del presente Contrato (incluyendo los derechos que se derivaren de tal incumplimiento) ni autorizará incumplimiento subsecuente alguno de dichas obligaciones, acuerdos, términos o condiciones. Ninguna obligación, acuerdo, término o condición del presente Contrato y ningún incumplimiento del mismo será renunciado, alterado o modificado excepto por medio de un instrumento por escrito. Ninguna

The failure of either party to require strict compliance with any obligation, agreement, term or condition of this Agreement, or to exercise any right or action resulting from any breach thereof, shall not constitute a waiver of its rights in terms of this Agreement (including rights arising from such breach) or authorize subsequent breach of any such obligations, agreements, terms or conditions. No obligation, agreement, term or condition of this Agreement and no breach thereof shall be waived, altered or modified except by means of a written instrument. No waiver made in respect of any right (including rights arising out of any breach) will affect or alter this Agreement, and every obligation, agreement, term and condition of this Agreement will

renuncia hecha respecto de cualquier derecho (incluyendo los derechos que se derivaren de cualquier incumplimiento) afectará o alterará el presente Contrato, y cada obligación, acuerdo, término y condición del presente Contrato continuará surtiendo plenos efectos en relación con cualquier otro incumplimiento existente o subsecuente del mismo.

continue to have full effect in relation to any other existing or subsequent breach thereof.

13. <u>Títulos de las Cláusulas</u>.

Las partes aclaran que los encabezados de las cláusulas que anteceden fueron asentados para facilidad de referencia únicamente, sin que por ello deban utilizarse para interpretar el contenido de las mismas o la voluntad de las partes.

<u>Titles of Articles</u>.

The parties further state that the headings of the foregoing articles have been placed only to facilitate reference, and should not be used to interpret their content nor the will of the parties.

14. <u>Términos Definidos</u>.

Las partes, para facilidad y practicidad en el manejo e interpretación del presente Contrato, han establecido a lo largo del mismo un significado o alcance específico para diversos términos denominados en la práctica jurídica como "términos definidos", mismos que pueden ser identificados por encontrarse escritos, la primera vez a que se hace referencia a ellos: (i) con letra mayúscula incial; (ii) estar entre paréntesis; (iii) entrecomillados; y (iv) subrayados. El significado de dichos términos definidos es el que las partes han señalado inmediatamente antes de escribirlos por primera vez como ha quedado establecido. Así, después de haber sido definidos, se les podrá

<u>Defined Terms</u>.

The parties, for ease and practicality in the management and interpretation of this Agreement, have established throughout it a specific meaning or scope for various terms referred to in legal practice as "defined terms", which can be identified by being written, the first time reference is made to them: (i) with an initial capital letter; (ii) in parentheses; (iii) in quotes; and (iv) underlined. The meaning of these defined terms is that which the parties have indicated immediately before writing them for the first time as established above. Thus, after having been defined, they may be identified throughout this Agreement as they are written in initial capital letters, without being in parentheses, quotation marks or underlined; without prejudice to other

identificar a lo largo del presente Contrato por estar escritos con letra máyuscula inicial, sin estar entre paréntesis, comillas ni estar subrayados; ello sin perjuicio de otras palabras que conforme a las reglas gramaticales deban escribirse con letra mayúscula inicial, las cuales tendrán el significado común que les asigna la normatividad aplicable o, en su caso, la Real Academia de la Lengua Española.

words that according to the grammar rules must be written in initial capital letters, which will have the common meaning assigned to them by the applicable regulations or, where appropriate, by the Oxford English Dictionary.

Todos los términos definidos en el presente Contrato en plural, cuando se usan en singular, se entenderá cualquiera de los elementos incluidos en la definición, considerada individualmente, y viceversa.

All terms defined in this Agreement in the plural, when used in the singular, shall be understood as any of the elements included in the definition, considered individually, and vice versa.

15. <u>Versión Prevaleciente</u>.

<u>Prevailing Version</u>.

El presente Contrato es firmado en versiones Español e Inglés, sin embargo, en caso de existir discrepancias entre dichas versiones, prevalecerá la versión en idioma Español.

This Agreement is executed in Spanish and in English versions, however, in the event of discrepancies between the two versions the Spanish version shall prevail.

16. <u>Ley Aplicable y Jurisdicción</u>.

<u>Governing Law and Jurisdiction</u>.

Las partes convienen en que para efectos de la interpretación, cumplimiento y ejecución tanto del presente Contrato como del Fideicomiso Definitivo, regirán las disposiciones aplicables de México y asimismo, expresa e irrevocablemente, convienen sujetarse a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de Playa del Carmen, Estado de Quintana Roo, renunciando

For the purposes of interpretation, compliance and execution hereof and of the Final Trust the parties agree that this Agreement shall be governed by the applicable provisions of Mexico, likewise, they expressly and irrevocably agree to submit themselves to the jurisdiction and to the competent courts of Playa del Carmen, State of Quintana Roo, Mexico, thus expressly waiving any other authorities which could correspond to them by reason of their

expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros o por la ubicación de sus bienes.

present or future addresses, or by the location of their assets.

LEÍDO Y ENTENDIDO QUE FUE POR LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD EN 02 (DOS) EJEMPLARES EN LA FECHA DE FIRMA, EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MÉXICO.

IN WITNESS WHEREOF, THE PARTIES EXECUTED AND DELIVERED THIS AGREEMENT IN 02 (TWO) COUNTERPARTS AS OF THE EFFECTIVE DATE IN PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO.

EL PROMITENTE FIDEICOMITENTE/THE PROMISOR TRUSTOR

Alsa Industrias, S.A. de C.V.

Eloy José Cáceres Wejebe
Representante Legal /Legal Representative

Cooperativa Inmobiliaria Monca, S.C. de R.L. de C.V.

Eloy José Cáceres Wejebe
Apoderado Especial/Special Representative

EL PROMITENTE BENEFICIARIO/THE PROMISOR BENEFICIARY

(nombre/name)

In Its Own Right

ANEXO A / ANNEX A

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD / DESCRIPTION OF THE UNIT

Plano

ANEXO B/ ANNEX B
FORMA DE PAGO / PAYMENT FORM

UNIDAD / UNIT: <INSERTAR NÚMERO DE UNIDAD>
Condominio / CONDOMINIUM: "NATAL"
Precio / Purchase Price: US $ **<INSERTAR CANTIDAD>** (<INSERTAR CANTIDAD CON LETRA> DOLLARS 00/100) LEGAL CURRENCY OF THE UNITED STATES OF AMERICA / $ **<INSERTAR CANTIDAD>** (<INSERTAR CANTIDAD CON LETRA> DOLARES MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Promitente Fideicomisario / Promisor Beneficiary: <INSERTAR NOMBRE COMPLETO>
CALENDARIO DE PAGOS/PAYMENT SCHEDULE:

FECHA / DATE	MONEDA / CURRENCY	MONTO / AMOUNT
Reservation Fee	**USD**	$5,000.00
At the execution of the Trust Commitment Agreement	**USD**	$5,000.00
Upon delivery of the Construction License or after October 31st , 2020	**USD**	$
Monthly installment due after the 1st calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 2nd calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 3rd calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 4th calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 5th calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 6th calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Balloon Payment 6th calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 7th calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 7th calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 8th calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 9th calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 10th calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 11th calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 12th calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$

Balloon Payment 12th calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 13th calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 14th calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 15th calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 16th calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 17th calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 18th calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Balloon Payment 18th calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 19th calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 20th calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 21st calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 22nd calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 23rd calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 24th calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Balloon Payment 24th calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 25th calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 26th calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 27th calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 28th calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 29th calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Monthly installment due after the 30th calendar month after the delivery of the Construction License	**USD**	$
Upon delivery of the Unit	**USD**	$
Upon transfer of title or amount that can be financed	**USD**	$
		Total $

Una vez que se cuente con la licencia de construcción, se actualizará el calendario de pagos que se establece en el presente Anexo, y se señalarán en el mismo las fechas específicas en las que habrá de realizarse cada pago.

Once the construction license is in place, this payment schedule will be updated, and the specific dates will be established**.**

CUENTAS DE PAGO / PAYMENT ACCOUNTS

CUENTA EN DÓLARES / USD ACCOUNT	
BANK:	HANCOCK WHITNEY BANK
BENEFICIARY:	HAPPY ADDRESS LLC
ACCOUNT #:	Beneficiary Account #: Checking Account 0 0 4 6 7 0 8 9 5 1
CLABE / CODE:	Bank ABA/Routing Number: 065503681 ABA for ACH Transactions: 113000968
SWIFT CODE:	WHITUS44
BANK ADDRESS:	701 POYDRAS STREET, NEW ORLEANS, LA, UNITED STATES OF AMERICA, ZIP CODE 70139
BANK PHONE:	1-800-538-7751
BENEFICIARY'S ADDRESS:	2330 PONCE DE LEÓN BOULEVARD, SUITE 20, CORAL GABLES, FL, 33134.
DOWNP PHONE:	984-231-28-97

ANEXO C/ ANNEXC
EQUIPAMIENTO / EQUIPMENT

AMENIDADES Y ACABADOS:	**AMENITIES AND FINISHES:**
• PISOS CERAMICO O SIMILAR • PISOS EXTERIORES CERMICOS O SIMILAR • CANCELERÍA Y MARCOS DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA • VENTILADORES DE TECHO – 1 EN CADA RECÁMARA -1 EN SALA-COMEDOR • A/C INDEPENDIENTES – 1 EN CADA RECÁMARA – 1 EN SALA-COMEDOR • CLÓSETS Y PUERTAS CON ACABADO MADERA • PUERTA PRINCIPAL MADERA • CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO • COCINA EQUIPADA CON GAVETAS Y CAJONES • MESETA DE COCINA DE SILESTONE • TARJA CON MONOMANDO - SENCILLA O DOBLE – ACORDE AL TIPO DE UNIDAD • REFRIGERADOR • PARILLA ELÉCTRICA • CAMPANA ELÉCTRICA • HORNO ELÉCTRICO • HORNO DE MICROONDAS • MESETAS DE BAÑO DE SILESTONE • EXTRACTORES EN BAÑOS • ESPEJOS EN BAÑOS • CANCELES DE BAÑO CON CRISTAL TEMPLADO, INCLUYE TOALLERO LARGO • LAVABO, WC Y ACCESORIOS DE BAÑO • TOALLERO CORTO • PORTA PAPEL • REGADERA • MONOMANDO PARA REGADERA, BRAZO Y CHAPETÓN	• CERAMIC OR SIMILAR FLOORS • EXTERIOR CERAMIC OR SIMILAR FLOORS • HIGH RESISTANCE ALUMINIUM FRAMES & WINDOWS • CEILING FANS – 1 EACH BEDROOM - 1 LIVING & DINING ROOM • INDEPENDENT A/C – 1 EACH BEDROOM - 1 LIVING & DINING ROOM • WOODEN FINISHING CLOSETS AND DOORS • WOOD MAIN DOOR • ELECTRIC WATER HEATER • SILESTONE KITCHEN COUNTERTOP • FULLY EQUIPED KITCHEN WITH CABINETS AND DRAWERS • UNDERMOUNT KITCHEN SINK WITH FAUCET – SIMPLE OR DUAL – ACCORDING TO THE UNIT TYPE • REFRIGERATOR • ELECTRIC COOKTOP • KITCHEN HOOD • ELECTRIC OVEN • MICROWAVE OVEN • SILESTONE BATHROOM COUNTERTOPS • BATHROOM EXTRACTORS • MIRRORS IN BATHROOMS • TEMPERED GLASS SHOWER DOORS, INCLUDES LONG TOWEL HOLDER • UNDER COUNTER SINK, WC & BATHROOM ACCESSORIES • SHORT TOWEL HOLDER • DOBLE HOOK • TOILET PAPER HOLDER • SHOWER AND SHOWER MIXER
Debido a que el conjunto residencial denominado “Natal” está en construcción, los acabados podrán tener variaciones finales sin alterar la calidad. Estas variaciones podrán ocurrir sin previo aviso.	Due to that the residential complex named “Natal” is under construction the finish may change without alter the quality. These variations may occur without prior notification.

ANEXO D/ ANNEX D

DOMICILIOS / ADDRESS

Promitente Fideicomitente/Promisor Trustor

Dirección / Address:	CALLE 40 DIAGONAL, TABLAJE 41931, COLONIA TEMOZÓN NORTE, TEMOZÓN NORTE, MÉRIDA, YUCATÁN, CÓDIGO POSTAL 97302.
Teléfono / Phone:	(52) (984) 267 2989
Celular / Cell:	(52) (984) 879 0997
E-Mail:	ecaceres@simca.mx chris@simca.mx

Promitente Fideicomisario/Promisor Beneficiary

Dirección / Address:	**<INSERTAR>**
Teléfono / Phone:	**<INSERTAR>**
Celular / Cell:	**<INSERTAR>**
E-Mail:	**<INSERTAR>**